JORNAL O CATARINENSE – Texto 1:

O CONHECIMENTO É O MEIO: A PRÁTICA É A FINALIDADE.

Ciente da função social de informar, em coerência ao meu perfil e missão, dou início ao presente editorial sem obrigação de ser neutra e indiferente, a fim de apresentar o tema Compliance ao longo das próximas edições.

Poucas coisas são mais difíceis que escrever periódico para o prestigiado Jornal, descrevendo o dever de estar em conformidade aos leitores em meio à inversão de valores e frequentes escândalos de corrupção. Mas a tarefa, não é ingrata.

Como disse Camões, no Canto I da narrativa épica – Os Lusíadas: "*... e entre gente remota edificaram Novo Reino, que tanto sublimaram"*, o objetivo deste editorial, de expor um pouco sobre a aplicação do Compliance para o alcance dos objetivos das empresas, bem como refletir sobre sua importância para o aprimoramento da sociedade, será alcançado.

Se desconhece, não se intimide, pois num futuro breve todas as empresas e colaboradores deverão se adequar à nova realidade brasileira, afinal caminhamos, mesmo que a pequenos passos, para transição moral no Brasil e neste cenário a transparência e integridade na condução das relações e negócios são características asseguradas por políticas de Compliance.

Assim, a cada edição, aprofundaremos o tema para enaltecer os benefícios do Compliance e alertar sobre eventuais consequências. Mas, não ignore o conteúdo simplismente porque cumpre as leis, pois sua empresa e a sociedade são feitas por pessoas e nem todas são tão incorruptíveis como você.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.


Nucci
Código de Processo Penal
Comentado
CRIMES FEDERAIS
DIREITO ADMINISTRATIVO
CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
DIREITO CONSTITUCIONAL

JORNAL O CATARINENSE – Texto 2:

"MAS, TODO MUNDO FAZ!"

Abrimos o tema com o significado do termo Compliance, que tem origem inglesa e significa, em resumo, "agir de acordo com", ou seja, estar em conformidade a uma lei, norma, regulamento ou política interna relacionada à determinada atividade.

Neste contexto, especialmente a Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, eis que as históricas operações encampadas pela Polícia Federal como A LAVA JATO (2014) que levaram grandes empresários e gestores para prisão destacaram a importância do Compliance no Brasil.

Ora, não há como afirmar num ambiente coletivo que todas as pessoas não praticarão atos de corrupção ou fraude e nesses casos, você empresário ou gestor poderá ser responsabilizado por atos que não cometeu e enfrentar as consequências de ter seu nome ou marca envolvidos em escandâlos, como o abalo a reputação e severa punição após moroso processo, que resultará no aumento dos prejuízos. Tampouco, poderá utilizar em seu favor a desculpa que "todo mundo faz".

Logo, instituir políticas de Compliance em sua empresa, de acordo com sua missão visão e valores auxiliará na atração de clientes, fornecedores e parceiros que adotam a mesma postura, na negociação com o governo e participação de licitações, obtenção de crédito, na exportação e importação de produtos, melhora do clima da empresa e produtividade, elevando a imagem do seu negócio como um todo, além de inspirar os colaboradores a promover uma cultura ética, calcada na responsabilidade social e essa sacada de marketing, "nem todo mundo faz".

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 3:

NÃO É "PARA INGLÊS VER"

Na edição anterior conhecemos o significado do termo Compliance e a importância de estar em conformidade a uma lei, norma, regulamento ou política interna relacionada à determinada atividade. Mas, principalmente a Lei Anticorrupção que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos.

Não é porque "todo mundo faz" ou se utiliza do "velho jeitinho brasileiro" que seja preciso correr o risco desnecessário de sua reputação ou de sua empresa estar atrelada a encândalos e processos midiáticos, limitando-se a mais do mesmo, esperando resultados diferentes.

Do contrário, a mera apresentação de um quadro em sua sala ou mural de colaboradores dando conta que sua empresa tem um programa de compliance e código de ética rigorosos a serem seguidos, não lhe deixará automaticamente imune a responsabilização por atos ilícitos. Isso porque, o programa e cultura empresarial devem ser efetivos e vivenciados em todos os setores e níveis, constantemente.

Assim, mais importante do que criar regras e divulgá-las é preciso aplicar práticas éticas sustentáveis de forma rotineira, bem como monitorá-las periodicamente. Pois, de nada vale uma política "para inglês ver" se a empresa não dispõe de meios para cumprir ou fazer cumprir. O que de fato se observa é o *tone at the top* (tom do topo), aquilo que a liderança faz, e não o que ela diz ou mostra, o que, por si só, revela que os líderes devem ser os primeiros a seguir as determinações de Compliance se querem que o restante da empresa o faça.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 4:

TERNO SOB MEDIDA

Quando falamos sobre a importância do Compliance e Conformidade, de pronto nos vem à mente manuais e normas complexas, burocráticas e com difíceis exigências, muitas vezes, acompanhadas de processos caros, lentos e distantes das atividades de execução operacional. Porém não deve ser assim. Explico.

De início, tal visão, se deve à vasta legislação que traz prazos para que as empresas se adequem e instituam o programa de Conformidade caso tenham a pretensão de contratar com o poder público ou ambicionem obter as vantagens oferecidas. Mas, também, porque muitas empresas inadvertidamente têm implementado programas duvidosos simplesmente para cumprir exigências legais, que estão somente no papel e não se aplicam à realidade da empresa em respeito ao objetivo, qual seja, o combate à corrupção e a ilicitudes empresariais.

A concentração no "formalismo" das políticas e procedimentos sem efetividade, nos mostra que os programas devem se adequar sob medida às necessidades da empresa e sua capacidade de cumprimento, bem como gerar empatia dos colaboradores, pois não se trata aqui, de algo que se imponha como modelo único a ser seguido.

Logo, as rotinas criadas "sob medida" devem ser implementadas nas empresas voluntariamente, pois seu sucesso depende da verdadeira incorporação de valores na cultura corporativa. E isso se dá, pela estruturação dos chamados "pilares", que consideram, comprometimento da alta direção; avaliação de riscos; código de conduta; regras e procedimentos; auditoria; treinamento dos colaboradores; comunicação; investigação e aplicação de sanções.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 5:

Pequenas e Médias Empresas precisam aplicar Compliance?

Nesta edição, se faz necessário enfatizar que as empresas estão a frente de grande desafio para implementação do Compliance, independente de seu porte.

Isso porque, a Lei Anticorrupção trouxe a "responsabilização objetiva", o que significa dizer, que as empresas podem sim ser responsabilizadas em casos de corrupção, independentemente da comprovação de culpa. E nestes casos, como já falamos aqui, a punição virá, cedo ou tarde, para a empresa e pessoas envolvidas acrescidas das perdas financeiras decorrentes de sanções, muitas vezes irreversíveis a continuidade dos negócios.

Também, face a normativa 2554/98 do BACEN que determinou a aplicação de controles a todas as empresas, públicas ou privadas. Ou seja, independente do porte da empresa, devem ser apresentados controles internos e processos, de forma efetiva, compatível com sua natureza, complexidade e riscos.

Em verdade, a falta de políticas e programas de Compliance facilitam a prática ao oportunismo e corrupção, seja por coação ou por conveniência com objetivo de obter ganho pessoal ou de negócios, o que pode ocorrer em qualquer setor e em empresas de todos os portes.

E se a empresa não consegue assumir estrutura de Compliance, devido aos custos, deve ter pessoas capacitadas e qualificadas para avaliar, desempenhar e monitorar os processos da empresa. Esta tarefa pode ser desempenhada por colaborador ou consultoria especializada em Compliance, podendo se estender também a empresas de médio porte com a ajuda de pessoas selecionadas dentro da empresa.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 6:

Melhor do que faturar é não perder dinheiro

É fato que o empresário em tempos de pandemia e diante das grandes incertezas trazidas no decorrer do ano de 2020 está focado única e exclusivamente em manter seu faturamento e quando falamos em Compliance, ramo ligado à proteção é preciso delicadeza e astúcia.

Compliance não é apenas um setor ou documento mágico, mas é composto de todos os colaboradores e parceiros envolvidos no processo organizacional independente de sua função.

E nesse laço, é imprescíndivel demonstrar que além do negócio ser honesto, ele parece honesto, ou seja, há transparência empresarial, não somente quando no trato da coisa pública, mas com as regras em que sujeita a empresa, os interesses e dados dos colaboradores e clientes envolvidos.

Há quem diga, que melhor do que faturar é não perder dinheiro! Eu, digo mais, o seu maior ativo é sua marca, sua reputação e, utilizar-se das novas tendências e edições legislativas para elevar o conceito do seu negócio pode ser o elemento faltante na sua equação, já tão difícil ao final de cada mês. Assim, o Compliance pode lhe dar mecanismos para evitar perdas e o aumento de seu passivo, bem como ajudá-lo a alavancar seu negócio.

O primeiro passo, em linhas gerais é a conscientização acerca da cultura de Compliance por meio da comunicação e treinamentos, que deve ser uma das metas prioritárias da administração trazendo aos Stakeholders (todos os envolvidos no processo organizacional e que falam em nome da empresa) a consciência e o engajamento na prática, sobre as diretrizes da empresa e a melhoria contínua.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 1:

O CONHECIMENTO É O MEIO: A PRÁTICA É A FINALIDADE.

Ciente da função social de informar, em coerência ao meu perfil e missão, dou início ao presente editorial sem obrigação de ser neutra e indiferente, a fim de apresentar o tema Compliance ao longo das próximas edições.

Poucas coisas são mais difíceis que escrever periódico para o prestigiado Jornal, descrevendo o dever de estar em conformidade aos leitores em meio à inversão de valores e frequentes escândalos de corrupção. Mas a tarefa, não é ingrata.

Como disse Camões, no Canto I da narrativa épica – Os Lusíadas: "*... e entre gente remota edificaram Novo Reino, que tanto sublimaram"*, o objetivo deste editorial, de expor um pouco sobre a aplicação do Compliance para o alcance dos objetivos das empresas, bem como refletir sobre sua importância para o aprimoramento da sociedade, será alcançado.

Se desconhece, não se intimide, pois num futuro breve todas as empresas e colaboradores deverão se adequar à nova realidade brasileira, afinal caminhamos, mesmo que a pequenos passos, para transição moral no Brasil e neste cenário a transparência e integridade na condução das relações e negócios são características asseguradas por políticas de Compliance.

Assim, a cada edição, aprofundaremos o tema para enaltecer os benefícios do Compliance e alertar sobre eventuais consequências. Mas, não ignore o conteúdo simplismente porque cumpre as leis, pois sua empresa e a sociedade são feitas por pessoas e nem todas são tão incorruptíveis como você.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.


Nucci
Código de Processo Penal
Comentado
CRIMES FEDERAIS
DIREITO ADMINISTRATIVO
CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
DIREITO CONSTITUCIONAL

JORNAL O CATARINENSE – Texto 2:

"MAS, TODO MUNDO FAZ!"

Abrimos o tema com o significado do termo Compliance, que tem origem inglesa e significa, em resumo, "agir de acordo com", ou seja, estar em conformidade a uma lei, norma, regulamento ou política interna relacionada à determinada atividade.

Neste contexto, especialmente a Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, eis que as históricas operações encampadas pela Polícia Federal como A LAVA JATO (2014) que levaram grandes empresários e gestores para prisão destacaram a importância do Compliance no Brasil.

Ora, não há como afirmar num ambiente coletivo que todas as pessoas não praticarão atos de corrupção ou fraude e nesses casos, você empresário ou gestor poderá ser responsabilizado por atos que não cometeu e enfrentar as consequências de ter seu nome ou marca envolvidos em escandâlos, como o abalo a reputação e severa punição após moroso processo, que resultará no aumento dos prejuízos. Tampouco, poderá utilizar em seu favor a desculpa que "todo mundo faz".

Logo, instituir políticas de Compliance em sua empresa, de acordo com sua missão visão e valores auxiliará na atração de clientes, fornecedores e parceiros que adotam a mesma postura, na negociação com o governo e participação de licitações, obtenção de crédito, na exportação e importação de produtos, melhora do clima da empresa e produtividade, elevando a imagem do seu negócio como um todo, além de inspirar os colaboradores a promover uma cultura ética, calcada na responsabilidade social e essa sacada de marketing, "nem todo mundo faz".

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 3:

NÃO É "PARA INGLÊS VER"

Na edição anterior conhecemos o significado do termo Compliance e a importância de estar em conformidade a uma lei, norma, regulamento ou política interna relacionada à determinada atividade. Mas, principalmente a Lei Anticorrupção que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos.

Não é porque "todo mundo faz" ou se utiliza do "velho jeitinho brasileiro" que seja preciso correr o risco desnecessário de sua reputação ou de sua empresa estar atrelada a encândalos e processos midiáticos, limitando-se a mais do mesmo, esperando resultados diferentes.

Do contrário, a mera apresentação de um quadro em sua sala ou mural de colaboradores dando conta que sua empresa tem um programa de compliance e código de ética rigorosos a serem seguidos, não lhe deixará automaticamente imune a responsabilização por atos ilícitos. Isso porque, o programa e cultura empresarial devem ser efetivos e vivenciados em todos os setores e níveis, constantemente.

Assim, mais importante do que criar regras e divulgá-las é preciso aplicar práticas éticas sustentáveis de forma rotineira, bem como monitorá-las periodicamente. Pois, de nada vale uma política "para inglês ver" se a empresa não dispõe de meios para cumprir ou fazer cumprir. O que de fato se observa é o *tone at the top* (tom do topo), aquilo que a liderança faz, e não o que ela diz ou mostra, o que, por si só, revela que os líderes devem ser os primeiros a seguir as determinações de Compliance se querem que o restante da empresa o faça.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 4:

TERNO SOB MEDIDA

Quando falamos sobre a importância do Compliance e Conformidade, de pronto nos vem à mente manuais e normas complexas, burocráticas e com difíceis exigências, muitas vezes, acompanhadas de processos caros, lentos e distantes das atividades de execução operacional. Porém não deve ser assim. Explico.

De início, tal visão, se deve à vasta legislação que traz prazos para que as empresas se adequem e instituam o programa de Conformidade caso tenham a pretensão de contratar com o poder público ou ambicionem obter as vantagens oferecidas. Mas, também, porque muitas empresas inadvertidamente têm implementado programas duvidosos simplesmente para cumprir exigências legais, que estão somente no papel e não se aplicam à realidade da empresa em respeito ao objetivo, qual seja, o combate à corrupção e a ilicitudes empresariais.

A concentração no "formalismo" das políticas e procedimentos sem efetividade, nos mostra que os programas devem se adequar sob medida às necessidades da empresa e sua capacidade de cumprimento, bem como gerar empatia dos colaboradores, pois não se trata aqui, de algo que se imponha como modelo único a ser seguido.

Logo, as rotinas criadas "sob medida" devem ser implementadas nas empresas voluntariamente, pois seu sucesso depende da verdadeira incorporação de valores na cultura corporativa. E isso se dá, pela estruturação dos chamados "pilares", que consideram, comprometimento da alta direção; avaliação de riscos; código de conduta; regras e procedimentos; auditoria; treinamento dos colaboradores; comunicação; investigação e aplicação de sanções.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 5:

Pequenas e Médias Empresas precisam aplicar Compliance?

Nesta edição, se faz necessário enfatizar que as empresas estão a frente de grande desafio para implementação do Compliance, independente de seu porte.

Isso porque, a Lei Anticorrupção trouxe a "responsabilização objetiva", o que significa dizer, que as empresas podem sim ser responsabilizadas em casos de corrupção, independentemente da comprovação de culpa. E nestes casos, como já falamos aqui, a punição virá, cedo ou tarde, para a empresa e pessoas envolvidas acrescidas das perdas financeiras decorrentes de sanções, muitas vezes irreversíveis a continuidade dos negócios.

Também, face a normativa 2554/98 do BACEN que determinou a aplicação de controles a todas as empresas, públicas ou privadas. Ou seja, independente do porte da empresa, devem ser apresentados controles internos e processos, de forma efetiva, compatível com sua natureza, complexidade e riscos.

Em verdade, a falta de políticas e programas de Compliance facilitam a prática ao oportunismo e corrupção, seja por coação ou por conveniência com objetivo de obter ganho pessoal ou de negócios, o que pode ocorrer em qualquer setor e em empresas de todos os portes.

E se a empresa não consegue assumir estrutura de Compliance, devido aos custos, deve ter pessoas capacitadas e qualificadas para avaliar, desempenhar e monitorar os processos da empresa. Esta tarefa pode ser desempenhada por colaborador ou consultoria especializada em Compliance, podendo se estender também a empresas de médio porte com a ajuda de pessoas selecionadas dentro da empresa.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 6:

Melhor do que faturar é não perder dinheiro

É fato que o empresário em tempos de pandemia e diante das grandes incertezas trazidas no decorrer do ano de 2020 está focado única e exclusivamente em manter seu faturamento e quando falamos em Compliance, ramo ligado à proteção é preciso delicadeza e astúcia.

Compliance não é apenas um setor ou documento mágico, mas é composto de todos os colaboradores e parceiros envolvidos no processo organizacional independente de sua função.

E nesse laço, é imprescíndivel demonstrar que além do negócio ser honesto, ele parece honesto, ou seja, há transparência empresarial, não somente quando no trato da coisa pública, mas com as regras em que sujeita a empresa, os interesses e dados dos colaboradores e clientes envolvidos.

Há quem diga, que melhor do que faturar é não perder dinheiro! Eu, digo mais, o seu maior ativo é sua marca, sua reputação e, utilizar-se das novas tendências e edições legislativas para elevar o conceito do seu negócio pode ser o elemento faltante na sua equação, já tão difícil ao final de cada mês. Assim, o Compliance pode lhe dar mecanismos para evitar perdas e o aumento de seu passivo, bem como ajudá-lo a alavancar seu negócio.

O primeiro passo, em linhas gerais é a conscientização acerca da cultura de Compliance por meio da comunicação e treinamentos, que deve ser uma das metas prioritárias da administração trazendo aos Stakeholders (todos os envolvidos no processo organizacional e que falam em nome da empresa) a consciência e o engajamento na prática, sobre as diretrizes da empresa e a melhoria contínua.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 7:

Dinheiro bom em dinheiro ruim... Como assim?!

É fato que o empresário em tempos de pandemia e diante das grandes incertezas trazidas no decorrer do ano de 2020 está focado única e exclusivamente em manter seu faturamento e quando falamos em Compliance, ramo ligado à proteção é preciso delicadeza e astúcia.

Compliance não é apenas um setor ou documento mágico, mas é composto de todos os colaboradores e parceiros envolvidos no processo organizacional independente de sua função.

E nesse laço, é imprescíndivel demonstrar que além do negócio ser honesto, ele parece honesto, ou seja, há transparência empresarial, não somente quando no trato da coisa pública, mas com as regras em que sujeita a empresa, os interesses e dados dos colaboradores e clientes envolvidos.

Há quem diga, que melhor do que faturar é não perder dinheiro! Eu, digo mais, o seu maior ativo é sua marca, sua reputação e, utilizar-se das novas tendências e edições legislativas para elevar o conceito do seu negócio pode ser o elemento faltante na sua equação, já tão difícil ao final de cada mês. Assim, o Compliance pode lhe dar mecanismos para evitar perdas e o aumento de seu passivo, bem como ajudá-lo a alavancar seu negócio.

O primeiro passo, em linhas gerais é a conscientização acerca da cultura de Compliance por meio da comunicação e treinamentos, que deve ser uma das metas prioritárias da administração trazendo aos Stakeholders (todos os envolvidos no processo organizacional e que falam em nome da empresa) a consciência e o engajamento na prática, sobre as diretrizes da empresa e a melhoria contínua.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

REFERÊNCIAS

EDITAL: Processo seletivo de artigos para a 29ª edição. Disponível em: <http://www.inverbis.com.br/site2010/wp-content/uploads/2009/11/Edital-29.pdf>. Acesso em: 15 de agosto de 2010.

procedures for the publication of the magazine – since the divulgation of the edict calling for persons interested in writing articles, the selection of the material - conducted by the Editorial Board – up to the journal´s launching night.

Keywords: *In Verbis*. Juridical magazine. Quality. Work.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 7:

Compliance como consequência de mudanças estratégicas

A maior dor trazida pelo empresário e gestor no que tange a implementação do Compliance em âmbito corporativo é o custo, pois encherga na conformidade apenas a burocracia. Ou seja, apenas o excesso de investimento em procedimentos explícitos e regulatórios.

Nos dias atuais, felizmente, a presença de políticas de compliance no ambiente corporativo das organizações tem crescido de maneira expressiva, na medida em que se desenvolve a cultura estratégica das empresas, visando o crescimento sustentável do negócio.

Trata-se de um indicador que contempla a busca do cliente por mais segurança e transparência no relacionamento comercial, bem como o compromisso da empresa às leis vigentes e valores de ética indispensáveis.

Tão importante quanto conhecer a dificuldade de se modificar pilares corporativos consolidados é compreender que nenhuma mudança dessa natureza é realizada com facilidade e em um curto intervalo de tempo.

Compliance é consequência de mudanças estratégicas. É a união entre o componente humano, o embasamento legal e de tecnologia em prol de melhores resultados e competitividade.

Além de evidenciar um aumento expressivo na flexibilidade e capacidade de crescimento, o gestor experimenta um salto de qualidade na execução dos serviços prestados com segurança. Haja vista que os consumidores e parceiros não estão alheios à inovação e enxergam com bons olhos iniciativas que visam a excelência dos processos e a boa reputação do seu negócio.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 9:

Projeto de Lei n.º 262/2019 regula a exigência de Programa de *Compliance* para a contratação com todas as esferas de poder em Santa Catarina.

Ao longo das edições anteriores em que contextualizamos Compliance e sua importância aos leitores e principalmente aos empresários e gestores, ficou evidente o fator positivo agregado ao custo e resultado das organizações.

O destaque é tamanho que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa catarinense aprovou por unanimidade parecer favorável ao Projeto de Lei n.º 262/2019, a fim de normatizar a necessidade do Programa de Integridade para as pessoas jurídicas que celebram contrato, consórcio, convênio, concessão, parceria, em caráter emergencial, também inclusas as hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de contratações com a Administração Pública de Santa Catarina, em todas as esferas de poder.

Em linhas gerais, a norma poderá ser aplicada às sociedades empresárias e sociedades simples, regulares ou não, independentemente do modelo societário, bem como às fundações e associações civis; o descumprimento da implementação dos programas sujeitará as pessoas jurídicas contratadas à multa diária sobre os valores do contrato, além de rescisão contratual ou até declaração de impedimento de contratar com a Administração Pública.

Assim, quando convertida em Lei forçará todas as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que contratam com a Administração Pública em Santa Catarina, sob as condições dispostas no projeto de lei, a executarem um Programa de Integridade ou *Compliance* anticorrupção efetivos, condição que deixará de ser um diferencial competitivo para ser elevada a exigência no Estado catarinense.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 10:

Chegada a hora da verdade!

No último dia 9 (nove) de dezembro, celebramos O DIA INTERNACIONAL CONTRA A CORRUPÇÃO, assim como verificamos que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa Catarinense aprovou por unanimidade parecer favorável ao Projeto de Lei n.º 262/2019, que regulamenta a implementação de Programa de Integridade (Compliance) para as pessoas jurídicas que celebram contrato com a Administração Pública de Santa Catarina, em todas as esferas de poder.

Resta claro, que O NOVO NORMAL SIGNIFICA ESTAR EM CONFORMIDADE, ou seja a efetividade do programa de Compliance não é mais uma opção. Haja vista que as autoridades estão prontas para avaliar, caso a caso, se o que está escrito ou sendo divulgado pelas organizações é colocado em prática e se têm como provar tudo o que dizem fazer.

Pergunto. A sua empresa ou entidade que participa está preparada? Tem conhecimento do risco que assume no desenvolvimento de sua atividade? Pois bem. Compliance é uma ferrramenta inteligente de gestão.

Em verdade, esse processo evolutivo é uma boa notícia para quem trabalha de forma séria.

Por tais razões, o trabalho suportado pela administração deve ser coerente e consistente e retratar o que a empresa escreveu em sua missão, visão e valores, em seus códigos e políticas, é claro, se houver. Dito isso, te convido a conhecer, ainda na próxima edição, os pilares de um programa efetivo de Compliance e como ele pode ser adaptado a realidade do seu negócio.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 11:

Novo ciclo, novos desafios!

A cada novo ciclo que se inicia as empresas também se propõem, assim como no interior dos lares a, respectivamente, fortalecer seus propósitos, o espírito de equipe, mininizar riscos e traçar novas metas, visando a evolução e o crescimento. E, com intuito de ampliar seus horizontes, nesta edição, como prometido, apresentaremos alguns dos principais pilares de compliance, ferramenta de gestão necessária ao enfrentamento dos desafios que nos reserva, o tão esperado ano de 2021.

Pois bem. São pilares mínimos de um programa de compliance, alguns deles já abordados aqui, o suporte da alta administração, análise de riscos, código de conduta e Políticas de Compliance, controles internos, treinamento e comunicação, canais de denúncias, investigações internas, *due diligence* (ou avaliação prévia à contratação), auditoria e monitoramento, bem como a diversidade e inclusão como elemento transversal aos pilares apresentados.

Isso porque, o Programa de Compliance é um sistema complexo e organizado, composto de diversos pilares, que interage com processos de negócios da empresa e, também, vários temas. É um sistema que depende de uma estrutura múltipla que inclui pessoas, processos, *softwares*, documentos, ações e ideias.

Assim, ao longo das próximas edições será apresentado o conteúdo tratado em cada pilar, sem a intenção de esgotar o tema, bem como algumas dicas para que seja possível introduzir os temas mais relevantes e sensíveis de cada pilar no seu negócio, aprimorando sua gestão.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 12:

A palavra convence, mas o exemplo arrasta.

Como vimos, o suporte da alta administração é indicado como o primeiro pilar no programa de *Compliance,* o que nos leva a acreditar que deve receber da direção da empresa reconhecimento e apoio absoluto. Em um cenário ideal, gozar de autoridade, autonomia e recursos suficientes à eficácia na prevenção, detecção e punição de comportamentos e ilícitos no ambiente corporativo.

Ocorre que, na maioria das vezes, a direção limita-se às manifestações de conformidade perante o mercado, porém suas ações estão dissociadas da prática do negócio, seja porque não atingiu o nível de maturidade necessária à compreensão dos benefícios do *Compliance* na gestão ou a importância do suporte da alta administração para o alcance dos propósitos.

Nesse sentido, a alta administração também deve comunicar por escrito diretamente aos colaboradores, de forma simples, clara e objetiva os padrões éticos esperados pela empresa, bem como interagir e reconhecer os comportamentos em conformidade daqueles, visando exercer o exemplo concreto e personificado de integridade corporativa.

Dito isso, não bastam palavras ao vento ou dispostas em termos, políticas ou declarações de "gaveta", é preciso vivenciar os princípios do programa e buscar o engajamento efetivo de toda a equipe, a fim de transformar sua empresa num expoente ético e íntegro, pronto para colheita de resultados incríveis.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance.Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 13:

Impacto, probabilidade e potencial nível de risco.

Várias empresas têm tratado Compliance exclusivamente com base na Lei Anticorrupção e, embora haja um apelo à responsabilidade social das empresas é preciso verificar que o tema comporta em seu conceito o respeito, a todas as leis, regras e regulamentações aplicáveis ao negócio, sendo imprescíndivel o apoio da alta administração e correta gestão de riscos para sua implementação.

Como segundo pilar de um programa de Compliance a gestão de risco torna-se o ponto de partida para entender quais as principais transações desenvolvidas, com vistas a identificar os riscos do negócio, seu impacto, probabilidade e nível, para somente em seguida projetar mecanismos e processos de segurança, bem como linhas de defesa de toda a cadeia de valor dentro das operações.

Porém, antes de falar em avaliação, se faz necessário comprender que riscos são eventos potenciais e incertos, ou seja, que podem resultar no impacto negativo ao alcance dos objetivos de sua empresa, lembrando que podem ser eliminados conforme estratégia e capacidade da empresa.

E, para que esse pilar, base do sucesso do programa de compliance seja eficaz, é preciso a realização de gestão de riscos envolvendo planejamento, entrevistas, documentação e mapeamento de dados, posteriormente a análise e estabelecimento de medidas de mitigação necessárias.

Diante do exposto, resta claro que a documentação, código de conduta, as políticas e os esforços de monitoramento deverão ser construídos com base nos riscos que forem identificados como potencialmente relevantes durante a fase de análise, elevando a conformidade da empresa e diminuindo os prejuízos com possíveis sanções, multas e condenações futuras.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance.Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 14:

Código de Conduta

Aliado ao suporte da alta administração e após a avaliação dos riscos do negócio, com foco na legislação e regulamentos aplicáveis ao setor em que inserida a empresa, é preciso elaborar a documentação necessária ao avanço do programa de Compliance, em especial o Código de Conduta e Políticas.

O Código de Conduta, por sua vez, é o documento que dispõe sobre os direitos e deveres de todos os membros da empresa, agentes e parceiros comerciais. Bem como, qual é a postura empresarial em relação aos temas que compõem o desenvolvimento de suas atividades, servindo como guia, que juntamente aos exemplos da alta administração norteará as práticas éticas e legais rumo ao desenvolvimento.

Nesse sentido, o código de conduta demonstrará a existência de regras e o compromisso da empresa com a efetividade das orientações, facilitando a divulgação da cultura de Compliance na organização e seu alcance nas atividades realizadas.

Para tanto, o código de conduta deve ser acessível e conter o direcionamento da alta administração para seus objetivos, claro e direto, de conhecimento de todos os interessados, possibilitando a orientação às dúvidas recorrentes de cada setor no dia-a-dia, com perguntas e respostas, diante dos assuntos relevantes para o programa de Compliance, evitando os riscos do negócio.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance.Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 15:

O que são Políticas de Compliance?

Partindo da existência de um código de conduta acessível, claro e direto conhecido por todos, as políticas de Compliance devem expor basicamente os conceitos trazidos pelo código e o direcionamento dado pela alta administração, abrangendo as ações e interações da empresa com os seus parceiros comerciais.

As políticas de conformidade podem disciplinar situações corriqueiras no cotidiano do negócio, servindo como guia objetivo de ações a serem seguidas dentro da empresa. Ou seja, o objetivo da política é estabelecer as diretrizes do Programa de Compliance e os controles internos da instituição com a definição de regras e princípios norteadores das atividades.

A título de exemplo, são políticas de Compliance: Anticorrupção, interação com o setor público, cortesias comerciais, gestão de propriedade intelectual e conflito de interesses entre possíveis envolvidos.

Para o sucesso da política é preciso documentar e conhecer os processos e procedimentos do programa de Compliance realizado na empresa, tais como a evolução da legislação aplicável, monitoramento dos riscos, acompanhamento dos treinamentos, devido tratamento ao canal de denúncia, sob a supervisão do comitê de Compliance/Ética.

Desta feita, as Políticas de Compliance pressupõem a manutenção da transparência e garantia do cumprimento das regras nela também estabelecidas. Atualmente, uma necessidade inadiável para as empresas, pois instituições e órgãos públicos só viabilizam negócios com empresas que valorizem a conformidade em sua gestão.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance.Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 16:

A importância dos controles internos na gestão do negócio. "Não mais se amarra cachorro com linguiça"

Elencado como um dos pilares mais importantes, os controles internos garantem além da eficiência, a própria existência de um programa de *Compliance*, pois pouco serve a existência de documentos se dissociados da comunicação e prática das atividades na empresa.

Nesse contexto, criadas as políticas de conformidade que disciplinam as situações que põem em risco o negócio, as quais servem como guia objetivo de ações a serem realizadas no ambiente corporativo, se faz necessário o desenvolvimento de controles para verificar se as leis e regulamentos aplicáveis estão sendo cumpridos.

Assim, os controles internos estabelecem também as regras para revisão e aprovação de atividades (especialmente aquelas ligadas a compromissos contratuais e despesas assumidos pela organização); certificação da existência das atividades, a fim evitar pagamentos por serviços não-prestados; documentação suporte; processamento e registro das transações efetuadas.

Na maioria das vezes, os mecanismos de controle são formalizados por escrito nas políticas e procedimentos da empresa, minimizando riscos operacionais e de *Compliance*, bem como mantendo a integridade dos livros, registros contábeis e financeiros diante dos negócios e operações realizadas.

Em verdade aliás, os controles internos asseguram de maneira razoável que os objetivos das operações da empresa estão sendo alcançados, ou seja se atingida ou não a meta dos trabalhos.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance.Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 17:

Investimento na conformidade como inteligência do negócio

Também indicado por alguns como o pilar que concretiza o Programa de *Compliance* – treinamentos e comunicação são de suma importância no cotidiano empresarial, pois cada colaborador, do chão de fábrica ao gestor, deverá entender os objetivos, diretrizes e princípios.

Senão, o pilar de maior destaque, haja vista o papel de garantir o sucesso da missão da empresa, unindo a todos em torno do mesmo propósito, num só coro.

Logo, por meio do reforço constante e a utilização de vários mecanismos de sensibilização ao tema, devem ser propostos estudos, treinamentos e comunicações veiculadas nos canais da empresa, a fim de impulsionar a comunicação dos valores, normas, políticas e procedimentos sobre a conduta ética e íntegra esperada na condução dos negócios.

Atualmente, há muitos recursos on-line disponíveis, além de reuniões, palestras, workshops, testes e certificações presenciais que podem ser realizadas em observância aos cuidados durante a pandemia. Tudo isso, sem esquecer a relação custo e benefício de cada iniciativa na elaboração do orçamento.

O investimento efetivo em práticas consideradas positivas demonstram que a empresa empregou recursos em treinamento e comunicação, bem como na disseminação da conformidade. Oportunidade em que os colaboradores assumem papel de multiplicadores da Integridade trazida pelo programa, o que permite a modulação do discurso ao trabalho desenvolvido, atingindo os melhores resultados esperados.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance.Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 18:

Canal de denúncias

O apontar de dedos pode ser a imagem que vem a mente quando se trata de canal de denúncias, diferentemente, trata-se de medida adotada pela empresa para mitigar os riscos que poderão resultar em danos catastróficos aos ativos e à imagem da organização, eis que tem por objetivo expor uma informação ou atividade considerada ilegal.

Ao implementar um canal de denúncia o gestor disponibiliza aos colaboradores, parceiros e clientes uma maneira de chamar atenção da empresa para potenciais vulnerabilidades do negócio, infrações ao Código de Conduta e políticas, bem como acerca de comportamentos inapropriados daqueles que agem em nome da empresa.

Mas, como excluir o medo e o estigma do denunciante?

Primeiramente, proporcionando contato facilitado, confidencial e anônimo. A título de exemplo podemos citar a caixa de denúncia, em local seguro. Também, é preciso destacar que administradores não podem retaliar denunciantes de boa-fé ou aqueles que promovam as apurações.

No que tange ao estigma, em alguns casos, é possível até mesmo recompensá-los financeiramente, em fomento às boas práticas e cultura de integridade.

Dito isso, a voluntariedade, a relevância e o reporte à autoridade competente trazidas pelo canal de denúncia, representam um avanço importante nas práticas de governança e nos esforços para detecção e tratamento de desvios de conduta, fraude e corrupção, elevando o nível de confiança do negócio perante o mercado, o que futuramente se transformará em lucro.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance.Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 20:

Gestor, tem feito a devida diligência no seu negócio?

Ainda há resistência na adoção de um programa de *Compliance*, na maioria das vezes, pelo custo. Todavia, o equívoco é resultado da negligencia dos riscos e oportunidades.

Como pilar de um programa de *Compliance*, na devida diligência ou diligência prévia (*due diligence*) são realizadas pesquisas e averiguação, contribuindo para que a empresa consiga manter as suas operações de maneira ética e estruturada. Isso porque, o resultado desse levantamento vai orientar na tomada da decisão assertiva.

Na diligência prévia, em resumo, podem ser analisadas várias informações sobre um colaborador a ser contratado ou uma empresa que pode ser adquirida, fundida ou objeto de parceria. A título de exemplo, abrange experiências, histórico comportamental, contabilidade, patrimônio, questões jurídicas, processos, atividades, tecnologia, recursos humanos, perspectivas futuras, por meio de um trabalho sério, voluntário e transparente.

Há também, a diligência prévia de integridade com foco nas contratações de bens e serviços e no relacionamento com os fornecedores. Tais procedimentos estabelecem o grau de risco a cada avaliação, munindo o gestor de dados.

Porém, nem todos buscam conhecer o contexto de suas operações empresariais, alguns gestores são apenas reativos, fato que, por si só, pode envolver riscos e perda de oportunidades. O diferencial, atualmente, é a devida diligência (due diligence), pois da análise das variáveis é possível ganhar ou perder.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance.Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 21:

Manutenção do programa de *Compliance*

Com os desafios trazidos pela pandemia, tornou-se premente a manutenção do programa de *Compliance* de maneira assertiva e a avaliação se, de fato, todos os envolvidos estão comprometidos com a conformidade do negócio.

Para tanto, o monitoramento e auditoria objetivam certificar a eficiência dos pilares do programa de *Compliance* na prática, enaltecendo o aculturamento de todos os colaboradores e setores do negócio, bem como quanto a formalização e demonstração do andamento do programa.

Em linhas gerais, as normas e processos instituídos pela alta administração devem ser acompanhados pelo setor de *Compliance,* frequentemente, por meio de processos e rotinas de monitoramento, cabendo à auditoria, ocasionalmente e por amostragens certificar ou não o seu cumprimento.

Dado o ciclo de melhoria contínua que deve nortear o ambiente empresarial em busca do lucro, o pilar de auditoria e monitoramento responde várias das dúvidas dos administradores relacionadas à implementação do programa e sua execução, ou seja, valida o projeto para prevenir e controlar os riscos envolvidos em cada atividade.

Assim, o penúltimo dos pilares de um programa de *Compliance* - auditoria e monitoramento, dá ensejo ao alinhamento estratégico e a transparência nas relações empresariais, possibilitando a avaliação dos índices de performance e aderência do programa, assegurando a integridade do negócio.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance.Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 22:

Compliance como premissa de adequação

Ao longo das edições anteriores foram apresentados, em separado, os pilares de um programa de C*ompliance,* como o suporte da alta administração, análise de riscos, código de conduta e políticas, controles internos, treinamento e comunicação, canais de denúncias, investigações internas, *due diligence* (ou avaliação prévia), por fim, auditoria e monitoramento.

Isso porque, a Lei Anticorrupção trouxe a possibilidade de responsabilização objetiva para as empresas pela prática de atos ilícitos, eis que são responsáveis por prevenir os ilícitos praticados por seus colaboradores. Razão pela qual, os gestores são os principais responsáveis por assegurar o cumprimento da legislação e as normas internas por todos que agirem em seu nome.

Ou seja, o *Compliance* é essencial e traz inúmeros benefícios ao sistema de governança estratégico das empresas, como oportunidades de negócios, vantagens competitivas, atração de investimentos, prevenção de riscos corporativos, correção de não conformidades e sustentabilidade do negócio.

Atualmente, um dos riscos fundamentais que todo empreendedor deve se preocupar, sem dúvidas é a violação da privacidade dos dados de seus colaboradores e clientes, a tão temida Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), pois necessária a garantia, por meio de medidas técnicas e organizacionais, a proteção dos dados pessoais que estão sob sua guarda, para o bom e fiel desempenho e continuidade dos negócios, o que veremos nas próximas edições.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora de Compliance, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 23:

Evolução tecnológica e a privacidade dos dados.

Assim como os inúmeros escândalos de corrupção, os vazamentos e incidentes de segurança, ganharam destaque durante a pandemia. Há pouco, nos deparamos com notícias sobre o mega-vazamento, no qual foram expostos dados pessoais como: CPF, número de celular, gênero, e-mail e data de nascimento de mais de 223 milhões de brasileiros.

A relevância do comércio eletrônico foi acelerada no isolamento social e, em 2020 a sociedade testou, mesmo a contra gosto, a forma dinâmica, moderna e ágil de comercialização de bens e serviços, ou seja, uma maneira efetiva para concretização dos negócios.

As facilidades estão ligadas à inexistência de fronteiras territoriais e ausência de dificuldades nas transações de compra e venda. Assim, empresas, dos mais diversos setores, flexibilizaram seus modelos de negócios e tornaram suas operações mais eficientes, com o objetivo de atender seus clientes, diante da realidade do momento.

E devido a evolução tecnológica, mudanças relativas à organização social, à democracia, à tecnologia, à privacidade, e a liberdade, passaram a fazer parte do nosso cotidiano e, principalmente, no que tange aos desafios enfrentados pelo empresário que busca a melhoria continua.

Nesse sentido, a LGPD confere o status de direito fundamental aos dados pessoais dos titulares, tendo como fundamento, o respeito à privacidade, à autodeterminação informativa e a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Assim, ao longo das próximas edições, vamos comentar as principais transformações trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora de Compliance, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 25:

Parabéns! O Catarinense pela milésima edição e seus 21 anos de conquistas.

Com alegria e satisfação venho homenagear e agradecer este importante e especial canal de comunicação jornal O CATARINENSE, que ostenta em seu nome a lembrança de nossas raízes e nesta semana está em sua milésima edição, comemorando seu 21.º aniversário.

Neste momento especial é chegada a hora de destacar a importância do jornalismo pautado na ética e profissionalismo, com a árdua tarefa de trazer informações de qualidade, de interesse público, informando a sociedade com absoluta transparência, mantendo sempre o equilíbrio necessário ao exercício de um papel social de alta relevância.

Ao longo de 21 anos, como em qualquer trajetória de sucesso, muito se aprende e ensina, assim o jornal O CATARINENSE conseguiu estar mais perto de seus leitores, ouvindo suas demandas, anseios e interesses, sem perder a sua essência e responsabilidade social.

A partir da coragem de informar, se possibilita o pensamento crítico, complemento que influencia o cotidiano das pessoas, apontando soluções úteis ao debate público, às necessidades da sociedade, seus direitos e deveres.

É imensamente gratificante destacar a coluna desta edição para parabenizar o jornal O CATARINENSE, pois ética e respeito "não saem de moda" e a confiança se traduz nos serviços prestados pelo prestigiado Jornal nos 21 anos de excelente comunicação. Parabéns!

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 26:

A segurança da informação na Lei Geral de Proteção de dados

O tema “segurança da informação” está intimamente relacionado com a proteção de dados pessoais, porém o escopo da LGPD é mais amplo e abrange a privacidade dos titulares de dados pessoais. Vigente desde setembro de 2020, a LGPD, visa regulamentar o ciclo de vida dos dados pessoais.

Em verdade aliás, a LGPD não consiste em lei minuciosa em relação à segurança da informação. Isso porque, da sua estrutura, não se verifica um detalhamento específico em termos, processos ou ferramentas para se obter a proteção dos dados.

A LGPD enaltece a segurança da informação quando estabelece que os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais e, determina que os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista na norma. Também, dispõe que os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança.

A LGPD é uma lei geral, sendo em essência principiológica, com foco na melhor governança dos dados pessoais. Ao passo que, a segurança da informação, deve ser apreciada num contexto de conformidade a fim de que estejam incorporados os demais riscos para a proteção de dados pessoais.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 27:

Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet (MCI)

O Marco Civil da Internet surgiu da necessidade de regulamentação das relações na internet, devido o significativo aumento de sua utilização. O principal objetivo é instituir princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e regular a forma como os direitos devem ser protegidos no ambiente virtual.

Em respeito à privacidade, determina direitos essenciais para o usuário da rede, especialmente, na perspectiva do controle e da autodeterminação informativa, inovando ao estabelecer um regime claro de acesso a dados cadastrais, logs e conteúdo de comunicações. Ou seja, o MCI é mais específico para temas relacionados à internet.

Existem alguns pontos de discussão, quanto aos dados cadastrais que informem "qualificação pessoal, filiação e endereço" e podem ser diretamente solicitados aos provedores de internet, conforme a lei, por autoridades com competência legal, independentemente de ordem judicial, eis que hoje encontram tratamento diverso diante da exigência de autorização judicial.

Em relação a conduta dos provedores de Internet evidente o potencial de fragilizar ou fortalecer as garantias processuais de usuários afetados, razão pela qual há previsão legal de responsabilização civil subjetiva, caso verificada a omissão em tornar indisponível o conteúdo apontado como danoso após notificação judicial. Portanto, o MCI criou instrumentos adequados, mesmo que insuficientes, à proteção da pessoa no ambiente da Internet.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 28:

Promoção da segurança – crimes digitais.

O desenvolvimento tecnológico propiciou diversos benefícios à sociedade, como o compartilhamento de informações e conhecimento, facilidade nas relações de trabalho e pessoais, promoção de ideais, projetos e eventos, dentre outras possibilidades.

Neste cenário, surgiram discussões sobre a natureza jurídica dos crimes praticados em meio digital e a necessidade da elaboração de leis que abarquem o tema. Crimes digitais podem ser dos mais variados tipos e é possível perceber um maior crescimento dos casos de "phishing", "ransomware" e invasão de dispositivos informáticos.

Em geral, os phishers (nome dado aos agentes que praticam tal conduta), agem enviando e-mails/mensagens fraudulentas – passando-se por instituições financeiras, ou por órgãos públicos, ou por serviços de crédito – para uma enorme quantidade de pessoas, tudo com o fim de "pescarem" suas informações pessoais, tais como número do cartão de crédito e senha.

Dada a grande incidência do ataque, tramita no Congresso o projeto de lei nº 5.485/2013, que prevê a equiparação do *phishing* ao estelionato, criando assim o estelionato informático. Já o *ransomware* consiste no crime de restringir o acesso a sistemas informáticos/bancos de dados exigindo valores para que os mesmos sejam restabelecidos, no Brasil crime enquadrado no art. 158, CP, como extorsão.

Os crimes têm evoluído em quantidade e também na sofisticação, tornando necessário o desenvolvimento de aculturamento e conscientização acerca da proteção dos dados pessoais e promoção de medidas técnicas e organizacionais de segurança a fim de prevenir a ocorrência de crimes digitais.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 29:

Direito do Trabalho no âmbito do Direito Digital e Compliance.

As ferramentas tecnológicas e das redes sociais trouxeram novos desafios a serem enfrentados pelo Direito do Trabalho no âmbito do Direito Digital e Compliance, apresentados pela alta conectividade impactando no dia-a-dia do ambiente de trabalho, na medida em que a LGPD confere o *status* de direito fundamental aos dados pessoais dos titulares.

Podemos apontar: a) a necessidade de revisão dos contratos, principalmente quanto ao uso indevido da imagem e dados cadastrais do empregado; b) (im)possibilidade de monitoramento de e-mail corporativo e pessoal (direito à privacidade e à intimidade), eis que crescente no mercado a prática mediante a titularidade da conta, além da utilização de softwares que gravam as atividades do usuário, durante a utilização; c) uso de dispositivo móvel pessoal no ambiente de trabalho e para o exercício de suas funções (BYOD); d) demissão por justa causa, em razão de publicações ofensivas nas redes sociais; dentre outros.

É importante destacar também situações de prejuízo para empresas que utilizam os recursos da internet como a má utilização pelos empregados, queda da produtividade, desperdício de tempo com assuntos não relacionado ao trabalho, riscos de segurança.

Por tais razões, imprescindível que o gestor elabore políticas claras quanto ao uso ético e legal de ferramentas e dispositivos tecnológicos no trabalho, bem como inclua cláusulas específicas nos contratos de trabalho sobre confidencialidade e sigilo diante da função exercida pelo empregado.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 30:

Câmeras de segurança sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Muitos questionamentos em relação à Lei Geral de Proteção de Dados têm origem nas imagens captadas pelas câmeras de monitoramento instaladas nas empresas, instituições e condomínios. A insufiência do Estado faz com que a prática visando a proteção patrimonial seja crescente, com a contratação de terceirizados especializados, inclusive.

No entanto, várias organizações alocam suas câmeras em locais inadequados captando telas de computadores com informações confidenciais, portas de banheiros e muitas vezes pessoas e negócios em via pública, sem aviso prévio.

Embora a LGPD não seja aplicável à Segurança Pública, realizada pelos órgãos competentes, é preciso destacar que a lei se estende à segurança patrionial com objetivo de adequar os temas privacidade e proteção de dados aos dados pessoais tratados também nas operações de segurança.

Considerando a expectativa do cliente de consumir em ambiente seguro, bem como que empresa, colaboradores e interessados têm o legítimo interesse em realizar suas atividades de forma segura, é fato que a utilização das câmeras para proteção atrai responsabilidades.

Assim, se o propósito do monitoramento é a segurança, precisamos ajustar necessidade, finalidade, transparência, além de informar como se dá a coleta, armazenamento, compartilhamento e o exercício dos direitos do titular, ou seja, como estão sendo tratadas essas imagens e quais medidas técnicas e administrativas de segurança aplicadas. Do contrário, será necessário termo de consentimento e sua regular gestão.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 31:

Os seus dados são você!

Na última edição comentamos sobre as câmeras utilizadas em empresas, cujo monitoramento se justifica pelo legítimo interesse de empresários e titulares de dados em realizar suas atividades em ambiente seguro, desde que observada a Lei Geral de Proteção de Dados e seus princípios como adequação, necessidade, livre acesso, transparência, não discriminação, responsabilização e prestação de contas.

Isso porque os dados biométricos são todos aqueles que permitem a identificação individual, única e física de uma pessoa, ou seja, biometria não é colhida apenas pelas digitais (leitura palmar, reconhecimento facial, análise ocular e etc.) e podem ser capturados de forma simples e anônima, sem que o titular perceba.

A título de exemplo, o aplicativo Tik Tok coleta dados indevidos de seus usuários de acordo com uma análise do jornal *The Wall Street Journal,* em 2020. As informações são proibidas de serem acessadas e, mesmo assim, o app as coletou. No início deste mês, uma mudança na sua política de privacidade apresentou uma nova seção que indicou que o programa "pode coletar identificadores biométricos e informações biométricas" do conteúdo de seus usuários.

Logo, devemos ter o mesmo nível de cuidado com que protegemos nossos cartões e senhas, pois já há relatos que dados biométricos de reconhecimento facial podem ser capturados e usados para realizar financiamentos e demais fraudes. Fato é que não há limite para a ação de quadrilhas e cibercriminosos e novos tipos de golpes surgem com grande frequência e perfeição exigindo maior atenção dos titulares de dados.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 32:

LGPD vilã ou aliada?

Atualmente fala-se muito sobre a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e sua utilidade, pelo simples fato de que as multas estão prestes a serem aplicadas pela ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados).

Mas, devemos lembrar que além das penalidades, ponto que está sendo muito divulgado, o que realmente está em jogo é a proteção dos dados pessoais de toda e qualquer pessoa física e a sustentabilidade dos negócios.

Somos seres sociais e como tais, nossa necessidade de compartilhar informações é muito grande! Aproveitando-se disso, várias empresas utilizam dos nossos dados de maneira irresponsável. Enquanto algumas se preocupam e tomam medidas preventivas e protetivas, outras simplesmente ignoram as regras básicas de controle e acesso, permitindo o "show de horrores" no compartilhamento indesejado.

Para nortear estes procedimentos de segurança, entra em cena a LGPD, que por muitos está sendo vista como a grande vilã, quando na verdade é a baliza redentora das empresas negligentes. Porém, antes mesmo da adoção de medidas técnicas e organizacionais, a atenção ao ciclo de vida dos dados, ou seja, coleta, armazenamento, acesso, compartilhamento e destruição é imprescindível.

Logo, o mapeamento é atividade fundamental na adequação à LGPD, eis que se faz necessário conhecer os fluxos de dados pessoais para que sejam atribuídos os fundamentos jurídicos (bases legais) previstos na lei. Sua relação com compliance é clara, porque o mapeamento é um verdadeiro levantamento de riscos que dará direção ao projeto.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

Os princípios são: JORNAL O CATARINENSE – Texto 33:

O cliente entrega seus dados somente para quem confia.

O consumidor é diariamente bombardedo com inúmeros contatos inconvenientes sobre ofertas de produtos e serviços pelos mais variados meios, na mesma medida acompanha os recentes casos de vazamento de dados e a evolução na prática de crimes virtuais, o que lhe obriga a elevar o seu nível de cuidado e exigência nas suas decisões de compra.

No âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) são poucos os estabelecimentos que buscam estar em conformidade, o que é um conceito muito amplo, eis que a lei ainda possui pontos de complementação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), não bastasse as medidas técnicas que envolvem a segurança física e virtual das informações.

E nesse ponto, necessário destacar que somente as medidas organizacionais, leiam-se também revisões de contratos e termos aditivos não são suficientes para impedir o mau uso ou proteger a empresa perante as exigências legais cobradas pelos titulares e também a ANPD.

Fato é que 88,6% dos consumidores se preocupam com o uso de seus dados, segundo pesquisa realizada pelo "Reclame AQUI notícias" e a decisão de realização da negociação ou compra está relacionada a segurança da marca e aos dados de seus clientes.

Por mais simples que pareça cumprir a LGPD envolve uma mudança muito grande nos negócios, desde os processos tecnológicos, passando pela mudança de cultura dentro da própria empresa até finalmente alcançar o devido tratamento que evite mau uso dos dados armazenados.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 33:

O cliente entrega seus dados somente para quem confia.

O consumidor é diariamente bombardedo com inúmeros contatos inconvenientes sobre ofertas de produtos e serviços pelos mais variados meios, na mesma medida acompanha os recentes casos de vazamento de dados e a evolução na prática de crimes virtuais, o que lhe obriga a elevar o seu nível de cuidado e exigência nas suas decisões de compra.

No âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) são poucos os estabelecimentos que buscam estar em conformidade, o que é um conceito muito amplo, eis que a lei ainda possui pontos de complementação pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), não bastasse as medidas técnicas que envolvem a segurança física e virtual das informações.

E nesse ponto, necessário destacar que somente as medidas organizacionais, leiam-se também revisões de contratos e termos aditivos não são suficientes para impedir o mau uso ou proteger a empresa perante as exigências legais cobradas pelos titulares e também a ANPD.

Fato é que 88,6% dos consumidores se preocupam com o uso de seus dados, segundo pesquisa realizada pelo "Reclame AQUI notícias" e a decisão de realização da negociação ou compra está relacionada a segurança da marca e aos dados de seus clientes.

Por mais simples que pareça cumprir a LGPD envolve uma mudança muito grande nos negócios, desde os processos tecnológicos, passando pela mudança de cultura dentro da própria empresa até finalmente alcançar o devido tratamento que evite mau uso dos dados armazenados.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 34:

As informações dos seus clientes, colaboradores e fornecedores estão seguras na sua empresa?

Conforme tratamos na edição anterior os consumidores estão cada vez mais antenados à segurança aplicada pelas empresas aos seus dados e diante dos poucos estabelecimentos que buscam estar em conformidade, também falamos aqui sobre o grande diferencial competitivo mostrado pelo mercado.

E nesse ponto, muitas empresas e autônomos estão recebendo questionários extensos de outras empresas com que contratam solicitando informações acerca de indicadores de desempenho da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, fornecedores estão sendo obrigados por meio de um grande movimento vertical a justificar a adequação de suas atividades, principalmente no que tange ao tratamento de dados pessoais para continuidade do contrato.

No âmbito das licitações públicas já está sendo exigida Carta de Conformidade à LGPD em determinados casos, inclusive. Isso porque, os controladores que realizam o tratamento de dados são solidariamente responsáveis pelas violações ocorridas no âmbito das atividades desenvolvidas por seus parceiros, no caso, operadores.

E, não se trata aqui de "política de faz de conta," será exigida mudança na governança corporativa, desde a cultura empresarial passando pelos processos tecnológicos até finalmente alcançar o devido tratamento que evite mau uso dos dados, resultado de uma eficiente gestão, razão pela qual "não vale mais a pena esperar ou pagar para ver".

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 35:

Fraudes com a utilização de dados pessoais, quem deve investigar?

Constituem crimes casos de fraudes com o propósito de prejudicar os titulares e obter recursos ou vantagens indevidas com a utilização de dados pessoais e devem ser investigados pelas autoridades policiais.

Infelizmente, esses delitos são frequentes nas mais variadas situações do cotidiano, como em casos de envio de boletos falsos, clonagem de cartões de crédito e de débito, realização de empréstimos e contratação de serviços. Também podem ser citadas invasões de contas privadas, a exemplo das contas bancárias, contas de e-mails ou contas em plataformas sociais.

Nesses casos, é importante que o titular entre em contato com a instituição financeira ou a empresa prestadora do serviço para que a informe do ocorrido e, conforme o caso, para que sejam adotadas as medidas necessárias para diminuir ou eliminar os danos.

Ainda, a depender da situação, o titular deve formalizar denúncia, por meio de boletim de ocorrência, perante a autoridade policial competente para viabilizar a apuração e resguardar-se, juntando provas dos fatos danosos.

Importe destacar que a Agência Nacional de Proteção de Dados - ANPD, conforme suas atribuições legais, não realiza investigação de crimes, mas de infrações administrativas, podendo aplicar aos infratores as sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), a partir de 1.º de agosto de 2021, que podem iniciar com advertência até a proibição parcial ou total das atividades relacionadas ao tratamnto de dados.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 36:

Julho trará o Regulamento de Fiscalização da LGPD!

Passados cerca de dois anos da edição da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o que mais se escuta é a proximidade da aplicação das multas administrativas previstas na norma, a partir de 1.º de agosto de 2021. Todavia, o índice de empresas no Brasil que buscam a conformidade é baixo, conforme estudo da empresa de tecnologia Logicalis.

Ocorre que a adequação é complexa e não há uma metodologia definida pela Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), alguma fórmula mágica que implemente a LGPD em 24 horas ou em apenas 10 passos simples, pelo contrário, muito ainda se importa da GDPR, lei equivalente vigente na Europa.

As empresas estão perdidas, muitas acreditam que a lei não vai pegar ou que a coleta de autorizações e consentimentos são suficientes.

Porém, é importante destacar que a aplicação das penalidades depende da definição do Regulamento de Fiscalização da LGPD pela ANPD e a audiência pública sobre a fiscalização e aplicação de sanções foi adiada para 15 e 16 de julho, razão pela qual mesmo em vigor, talvez não seja possível aplicar penalidades já em agosto, o que renova o fôlego do empresariado.

Independentemente disso, espera-se dos órgãos fiscalizadores uma atuação orientativa, com vistas a conscientização social o que não afastará a necessidade de adequação e o respeito aos direitos dos titulares de dados. Isso porque, a justiça já coleciona 600 (seiscentas) decisões envolvendo a lei de proteção de dados, que vão de exclusão de nomes da internet a remoção de informações em setores como RH (recursos humanos), devido ao mau uso.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 37:

Já pensou em governança e privacidade de dados?

Ainda há tempo para que empresas e organizações da sociedade civil estejam em compliance com a Lei de proteção de dados (LGPD), implementem boas práticas de governança e privacidade por meio de medidas técnicas e organizacionais a fim de respeitar e promover o exercício dos direitos dos titulares.

O tempo escasso pode ser melhor aproveitado com o conhecimento da norma e sua aplicação ao processo de gestão organizacional, priorizando a nomeação de um encarregado de proteção de dados (DPO); o mapeamento do fluxo dos dados dentro da organização, ou seja, o ciclo de vida dos dados e a revisão dos termos e políticas de segurança; bem como dos contratos com fornecedores e parceiros.

Para a tarefa é possível contar com um comitê multidisciplinar que conheça as áreas do negócio e também com profissionais especializados no projeto e programa de adequação a fim de atingir a conformidade em todos os aspectos exigidos pela legislação e acompanhamento por certo período de tempo ou então a contratação por atos, fases ou setores a depender do aporte financeiro disponível.

Assim, já não é possível ficar parado, se faz necessário o primeiro passo rumo ao projeto de adequação, pois plausível antever a possibilidade de demandas individuais ou coletivas junto à ANPD e/ou ao Judiciário, com base no Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, ou ainda, irregularidades ou violações as normas da LGPD, dentre outras normas.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 38:

Governança, a importância da conscientização sobre cultura de privacidade.

Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, no Brasil passaram a ser discutidos temas comos atividades de tratamento de dados pessoais pelas empresas e o respeito aos direitos dos titulares.

Nesse sentido, empresas que coletam dados pessoais precisam mapear a coleta e o fluxo de dados, bem como repensar as interfaces dos sistemas existentes a fim de buscar a adequação à LGPD, pois na era digital está cada vez mais fácil perder a confiança do cliente.

Atualmente, um dos desafios é a falta de políticas, instrução e cultura de privacidade corporativa. O treinamento e a conscientização dos colaboradores é muito importante para que possam assimilar os conceitos transmitidos, já que os incidentes geralmente acontecem por conta do fator humano, principal responsável pelo vazamento de dados confidenciais de uma empresa.

Ou seja, incidentes nem sempre são gerados por atitudes criminosas, mas sim, pelo despreparo, pela falta de cultura e treinamento, por problemas de usabilidade e comunicação quanto a processos e sistemas.

Logo, cuidar da experiência do usuário no contexto do tratamento de dados não está ligado só a cuidados que a empresa deve ter em seu site ou sistema, mas sim em todas as camadas que permeiam a relação com o indivíduo, titular de dados. Nesse sentido, percebe-se que os usuários estão mais preocupados com o modo como as empresas usam suas informações pessoais.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 39:

Primeiros passos rumo à adequação a LGPD.

Comentamos na edição anterior que na era da privacidade perder a confiança do cliente está cada vez mais fácil. Logo, a atenção na experiência do individuo quanto a coleta e tratamento de dados também deve ser refletida nos procedimentos da empresa, seu site, sistemas e em todas as atividades que compõem a relação entre ela e o usuário.

Independe da complexidade do processo de adequação a auto regulação de mercado deu lugar à adequação por setores ou etapas a depender do planejamento e capacidade do seu negócio, o que, por si só, demonstra a boa-fé.

No entanto, é necessário dar o primeiro passo rumo à adequação, não somente pelo receio das sanções administrativas vigentes a partir de agosto desse ano, mas em benefício da continuidade dos negócios. Aliás, não é somente com termos e cláusulas, banner de consentimento de cookies no site, plataformas e sistemas que a sua empresa ou entidade estará adequada a LGPD.

É imprescindível conhecer a lei e seu impacto, a estrutura empresarial, sua respectiva demanda e expectativas, identificar setores e práticas expostas ao risco, analisar as relações com terceiros, avaliar contratos e criar políticas, revisar os controles internos e, principalmente treinar sua equipe na busca da conscientização, a fim de atingir melhores resultados.

Nesse sentido, o tão famoso projeto de adequação à LGPD dará ensejo à implantação de programa de gestão e proteção de dados, uma operação cíclica em busca da melhoria contínua da privacidade dentro das organizações que tratam dados pessoais.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 40:

Primeiros passos rumo à adequação a LGPD.

Na prática, empresas e entidades dos mais variados segmentos precisam considerar diversos fatores na busca de facilitação à adequação a Lei Geral de Proteção de Dados para a segurança de seus negócios. As soluções personalizadas que se diferem da entrega de cronogramas e documentos padronizados, geralmente, são as mais indicadas, pois agregam valor às organizações evitando riscos a reputação e sanções.

De início, é preciso compreender o ramo e as atividades desenvolvidas pelo negócio e suas necessidades para posteriormente contratar serviços adequados a estrutura organizacional, ferramentas, treinamentos e geração de conteúdo para desenvolver e implantar com eficiência o programa de Proteção de Dados e Privacidade de maneira efetiva.

Diante da urgência, com a orientação de consultores, profissionais experientes e dedicação ao tema é possível alcançar a essência da norma, aplicando princípios basilares nos processos que tratam dados pessoais, além de possibilitar o exercício dos direitos dos titulares por meio do uso de metodologias agéis.

Para tanto, o conhecimento acerca processos, governança, compliance, tecnologia da informação, segurança da informação e direito digital, aliado a normas/protocolos aceitos a nível internacional (GDPR) e a participação ativa da liderança e equipes são imprescindíveis a obtenção de bons resultados.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 41:

Aculturamento e Conscientização sobre a LGPD

A Lei Geral de Proteção de Dados traz inúmeras mudanças de paradigma na sociedade, com o objetivo de proteger a privacidade do cidadão e gerar maior segurança aos dados pessoais tratados no âmbito dos negócios.

Considerando que a lei impacta diversos setores de uma empresa, principalmente, aqueles que manipulam dados pessoais, é de fundamental importância a conscientização acerca da proteção de dados pessoais desde a liderança até os diversos terceiros prestadores de serviços que compõem o fluxo, pois a efetividade do projeto ou programa de proteção depende da combinação de fatores técnicos, bem como a colaboração de todos os envolvidos.

Ou seja, se faz necessário o processo de aprendizagem, treinamento e de formação de uma nova cultura que permaneça no cotidiano da empresa, pois a legislação, procedimentos e políticas sozinhos não serão capazes afastar eventuais erros ou condutas inconformes, que podem resultar em destruição ou vazamento de dados.

Logo, a criação de um Comitê de Privacidade e Proteção de Dados composto por líderes dos setores diretamente impactados e demais, com vistas a facilitação do mapeamento das atividades e processos da empresa, como também para adotar medidas que promovam boas práticas e conduta ética no tratamento e proteção de dados pessoais é um passo estratégico a fim de atingir a conformidade.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 42:

Privacidade é importante para você?

Nesta edição chamamos atenção para a pesquisa realizada pela RD Station, a qual destaca que as empresas não estão conseguindo se adequar às novas exigências relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e os fatores envolvidos são os mais diversos, afinal "receita de bolo só serve para bolo" e na prática as empresas, mesmo aquelas de mesmo ramo ou setor são diferentes.

Em meio às dificuldades, ainda na semana passada foi noticiado pela mídia que as Lojas Renner foram alvo de *ransomware* que paralisou suas atividades online e a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados aprovou proposta que dobra, na eventual reincidência, a multa aplicada às empresas envolvidas em casos de vazamento de dados pessoais.

A privacidade é importante para todos nós, isso porque na falta damos aos outros um imenso poder de interferência sobre nossas vidas. Em casos extremos a ausência de proteção de dados pode até matar, como nos casos de suicídios por humilhação pública, regimes autoritários que se utilizam de dados para perseguir certos grupos ou até mesmo enquanto vítimas de fraudes e ilícitos.

A intenção da norma é impedir que uma empresa ou profissional se utilize dos dados que identifiquem ou possam identificar alguém para atuar ao arrepio da lei, colocando em risco informações estratégicas ou causando prejuízos aos titulares de dados, eis que as facilidades da era digital trazem a necessidade de atualização quanto proteção dos dados pessoais.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 43:

Será que Deus inventou o *WhatsApp* e o diabo o *print*?

Na edição de hoje faremos breve comentário acerca do Recurso Especial n.º 1.903.273 do STJ, no qual foi firmado entendimento sobre a divulgação de "prints", as famosas capturas de tela de conversa sem autorização do emissor em aplicativo de mensagens, o que gera o dever de indenizar, exceto quando para autodefesa.

Segundo o julgado relatado pela Ministra Nancy Andrighi, levar a conhecimento público conversas privadas, além da quebra da confidencialidade, configura violação a legítima expectativa a privacidade do usuário, ou seja, a intimidade do emissor da mensagem, sendo possível a responsabilização daquele que realizou a divulgação sem autorização, quando configurado o dano.

Dessa forma, como dizia o velho ditado: "pense duas vezes" antes da divulgação do conteúdo de mensagens, pois é necessária a permissão do usuário emissor ou autorização judicial. Mas, há exceção a caracterização do ilícito quando a divulgação das mensagens seja feita no exercício da autodefesa, para resguardar direito do próprio do receptor.

Nesse sentido, novas técnicas são frequentemente desenvolvidas com o propósito de fortalecer a privacidade dos usuários das redes sociais possibilitando o envio de mensagens seguras, como é o caso da criptografia, tecnologia que tem como objetivo evitar que conteúdos sejam lidos por terceiros sem autorização.

A decisão reflete a importância da privacidade nas relações entre pessoas, já que vivemos momento caracterizado pela busca da redução dos riscos inerentes ao uso das ferramentas digitais e a guarda de dados e informações pessoais, bem como pela recuperação de padrões éticos já esquecidos pela sociedade.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 44:

Como a MP 1068 impacta os empreendedores digitais?

Nas vésperas do dia da Independência do Brasil, o Presidente editou a Medida provisória 1068, que altera o Marco Civil da Internet e a Lei de Direitos Autorais, para dispor sobre o uso das redes sociais, com previsão semelhante ao PL das Fake News. Porém, “coloca o dedo na ferida” das big techs, gigantes tecnológicas que possuem poder de atingir um público global em seus mais diversificados ramos.

A MP trata em resumo dos direitos e obrigações para empresas responsáveis por redes sociais com ou mais de 10 milhões de usuários que viabilizem negócios; da ampla defesa nas hipóteses de moderação, restituição de conteúdo e dados pessoais, remoção e restabelecimento de contas ou perfil. Bem como, proíbe os provedores de redes sociais de adotarem critérios que impliquem censura ou ataque à liberdade de expressão.

Embora politizada, é preciso destacar que a discussão fundamenta inúmeras ações judiciais Brasil afora e impacta empreendedores que frequentemente e sem justificativa, são alvo de suspensões e exclusões de conta e perfil sem explicação pelos provedores de internet e sem o devido respaldo das plataformas agonizam prejuízos e incertezas.

Assim, a MP garante ao titular da conta ou perfil excluído ou removido, que contenha sua propriedade intelectual, a aplicação de penalidades, indenização e ou restabelecimento de conteúdo, também prevê punição para a empresa que descumprir suas regras que pode chegar a 10% (dez porcento) do faturamento ou do grupo econômico, com a suspensão ou proibição das atividades no país, inclusive.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 45:

“Quando o serviço é gratuito o produto é você!”

Apesar da divulgação pelo Facebook que o WhatsApp utiliza criptografia de ponta a ponta a fim de garantir a privacidade do usuário, nova investigação do *Wall Street Journal* revelou que a plataforma mantém um grupo de usuários, que inclui celebridades e políticos, fora de suas regras de conduta.

Segundo o jornal americano, a rede social criou um sistema chamado *XCheck* para reduzir a lista de algumas ou, em certos casos, de todas as regras que se aplicam aos demais usuários, meros mortais. Em 2020, o *XCheck* chegou a ter ao menos 5,8 milhões de nomes, entre eles Neymar e Donald Trump, o que nos leva a crer que há moderadores lendo mensagens de usuários.

Vale lembrar que em meados de 2018, em audiência no senado Americano Mark Zuckerberg afirmou que não há acesso ao conteúdo das mensagens no WhatsApp, pois totalmente criptografado – possibilitando apenas ao remetente e destinatário a leitura da mensagem.

No entanto, o aplicativo de mensagens instantâneas pode ler algumas de suas mensagens, caso o destinatário da informação denuncie eventual ocorrência à plataforma. Ora, não é novidade que existem moderadores no WhatsApp e que eles, em teoria, entregam somente metadados às autoridades nacionais.

Os usuários querem a privacidade, mas alimentam a expectativa de que a plataforma os socorra (ou proteja) caso identifiquem violação ao seu direto. Porém existe uma linha fina entre a privacidade divulgada pelo WhatsApp e aquilo que realmente acontece na prática, cientes que neste caso o produto é o usuário.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 46:

“O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo; o errado é errado mesmo que todos estejam fazendo!”

O pensamento atribuído a Santo Agostinho frequentemente surge como resposta a conhecida desculpa utilizada nas mais variadas situações do cotidiano: “Mas, todo mundo faz [...]”, expressão que, por si só, busca justificar impropriedades perpetradas ao longo do tempo ou, anteriormente aceitas por parte da sociedade na defesa de que muitas vezes os fins justificam os meios.

Atualmente, o raciocínio em questão demonstra a conexão com a cultura buscada em torno da conformidade, moral e ética corporativa, face as nocivas consequências da sua falta nos recentes e inúmeros escândalos de corrupção que assolam o mundo, bem como diferencial de mercado.

Isso porque, o certo não deixa de sê-lo mesmo que ninguém o faça. E, na prática, independentemente quem ou quantas vezes o ato é atribuido não se pode desvirtuar o conceito da ação, revelando missão, visão, valores do negócio e a responsabilidade social, ou seja, a imagem das empresas.

O desenvolvimento da cultura de compliance manifesta a essência de tal pensamento para disseminar o ideal de conformidade ao encontro da sustentabilidade dos negócios, por meio da solidez das ações que buscam valorizar boas práticas de mercado e a disciplina do comportamento no âmbito corporativo por todos os envolvidos.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 47:

LGPD e aplicação para micro e pequenas empresas

A famigerada LGPD e sua crescente difusão vem tirando o sono de alguns empreendedores, seja pela abrangência ou complexidade com que é apresentada. E, diante do cenário de dúvidas que assola pequenos negócios em torno da pandemia e oscilações de mercado, muitos gestores classificam a norma como mais uma burocracia a cumprir em prejuízo dos negócios.

Nesse sentido, a ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados) editou minuta sobre aplicação da LGPD para microempresas e empresas de pequeno porte, bem como para iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem *startups* ou empresas de inovação contendo hipóteses de flexibilização, para qual foi aberta audiência pública, realizada nos dia 14 e 15 de setembro de 2021.

Tudo isso, para facilitar a adaptação à LGPD pelos agentes de tratamento de pequeno porte. Sendo aprovada, será possível a adoção de procedimentos simplificados e diferenciados facilitando a conformidade desse grupo, impulsionando a proteção de dados pessoais e especialmente, o respeito aos direitos dos titulares.

Na prática, a flexibilização proposta não desobriga os agentes de pequeno porte do mapeamento e mitigação dos riscos que o tratamento de dados possa causar ao titular, tampouco que as atividades de tratamentos de dados observem a boa-fé e os princípios citados na lei, o que, por si só, favorece a segurança e melhor gestão dos negócios.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 48:

Do limão uma limonada

Caso a manutenção ou continuidade dos negócios dependa de aplicativos de mensagens como whatsApp ou Instagram para operacionalizar as vendas e comunicações com seus clientes e equipe, esta semana tem sido repleta de desafios e possivelmente prejuízos.

Sobre o recente episódio que nos fez regredir ao passado, foram várias as empresas que entraram com ação na justiça contra as plataformas que apresentaram inconsistência na prestação dos serviços.

Mas, o que a sua empresa aprendeu ou implementou com a instabilidade dessas aplicações diante do cenário de adequação à Lei Geral de Proteção de dados e suas oportunidades? Nem sempre, reparar eventual dano deve ser a única opção disponível.

Independente de prejuízos experimentados pelas empresas, fato é que nenhum sistema ou plataforma consegue garantir a funcionalidade durante todo o tempo.

Nesse sentido, as boas práticas trazidas pela norma orientam que organizações antevejam situações semelhantes e estabeleçam medidas a serem adotadas em caso de falha nos serviços, deixando de estar à mercê da própria sorte ou exclusivamente dependente de terceiros. Na prática as empresas devem contar com um plano de contigenciamento para todos os serviços essenciais ao negócio nas mais variadas áreas de abrangência.

Via de regra o empresário diligente deve buscar o melhor e estar preparado para os piores cenários, investindo na prevenção e continuidade dos negócios. Isso porque, a pandemia continua a ensinar muito com a aceleração das transações virtuais e as facilidades trazidas pelos aplicativos e acesso às informações.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 49:

Ética empresaria em foco

No dia 1º de agosto, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) finalmente alcançou sua plena vigência com a possibilidade de aplicação de sanções administrativas previstas em lei, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Porém, o programa de *compliance* em proteção de dados não deve ter como único foco evitar que as instituições sejam punidas administrativamente.

Explico. É imprescindível a atenção aos pilares de *compliance*, sabendo que a efetividade do programa depende da cultura e seu acompanhamento constante, pois o foco deve ser a ética empresarial. E, quando a ética não for o ponto focal, dificilmente a empresa estará protegida contra sanções administrativas e eventuais prejuízos à imagem e reputação.

Em verdade aliás, há outras penalidades a serem consideradas, como as que ocorrem no âmbito judicial também relacionadas ao tema proteção de dados.

Juntos, governança corporativa e *compliance* assumem papel primordial para a construção de uma empresa ética, mitigando riscos existentes com o objetivo de proteger os dados pessoais e possibilitar o exercício dos direitos dos titulares.

Nesse sentido, entendida como boa prática de governança a auditoria é uma das ações importantes para alcançar a conformidade com a LGPD em qualquer organização, eis que compõe processo constante para identificar se os pilares do programa estão funcionando e nos casos de incidentes ficará demonstrada a seriedade da empresa na mitigação dos riscos relativos às atividades de tratamento de dados.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 50:

Adequação a LGPD não se faz apenas com documentos.

Com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, todas as empresas deverão se preocupar com o tratamento dos dados sob seu domínio, sejam em meio físico ou digital a fim de garantir a proteção dos dados e o exercício dos direitos dos titulares. Logo, necessária a implementação de estratégias de segurança da informação e *compliance* eficazes para governança de dados.

Nesse sentido o profissional de segurança da informação e o advogado ocupam função de destaque e devem atuar de modo harmônico com os demais departamentos envolvidos como recursos humanos, financeiro e marketing durante o processo na empresa.

Portanto, além de estudar a lei aplicável ao negócio detalhadamente, bem como a legislação europeia que serviu como origem para a lei brasileira de proteção de dados é imprescindível o conhecimento acerca de processos, riscos corporativos, de Ti, segurança da informação e muita experiência de mercado para atingir a privacidade.

Afinal, implementar um programa de Compliance em proteção de dados não se faz apenas com termos e políticas, mas com medidas físicas e técnicas baseadas em boas práticas já validadas internacionalmente, por profissionais credenciados.

Ainda que se possa, desde o início do projeto, antecipar algumas ações que possibilitem em parte o exercício dos direitos pelo titular de dados, as medidas de segurança e demais exigências da norma decorrem do mapeamento dos dados e classificação dos riscos. Razão pela qual não se deve atropelar essas medidas com documentos padrão que não contemplam a realidade do negócio e não imprimir conformidade à norma.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 51:

Responsabilidade pela proteção dos dados é uma via de mão dupla

Há muitas pessoas que desconhecem seus direitos e deveres quanto ao uso indevido de seus dados pessoais e existem empresários e gestores avessos a Lei Geral de proteção de dados. Todavia, pessoas, empresas e instituições falham e a lei prevê punições, razão pela qual se faz necessário que todos façam a sua parte.

A título de exemplo, em determinadas situações como o pagamento e recebimento de valores, não há dúvidas sobre a importância de proteger informações de cadastro, senha de banco e número do cartão de crédito. Mas, esse cuidado não existe nas demais atividades e as pessoas acabam expondo seus dados, seja por desconhecimento ou descuido.

Nesse sentido, programas, aplicativos e documentos são importantes, mas não bastam, uma vez que o ônus de demonstrar a conformidade é da empresa ou instituição e a conscientização dos titulares (clientes e usuários) é elemento chave neste processo. A responsabilidade pela proteção dos dados é uma via de mão dupla, na medida que os titulares de dados e pessoas de seu convívio também devem cuidar dos dados pessoais que compartilham.

Logo os direitos e responsabilidades, em especial as consequências precisam ser compreendidos por todos que utilizam dados pessoais para o exercício de suas atividades. Afinal, uma organização idônea, transparente, com gestão de dados eficiente, certamente conquistará a confiança e estará preparada para a inovação e eventuais demandas futuras.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 52:

LGPD: Aprovado regulamento de fiscalização, o monitoramento pela ANPD terá início em janeiro de 2022.

Em meio ao baixo índice de adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados, no último dia 28 de outubro a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aprovou o Regulamento do Processo de Fiscalização, indicando como início do primeiro ciclo de monitoramento janeiro de 2022.

Mas, a recente edição não foi o bastante para movimentar os incrédulos acerca da aplicação da norma, que seguem paralisados à espera dos prejuízos resultantes das multas e condenações.

Ignoram que, mesmo a contragosto, as relações comerciais demandam cada vez mais proteção no tratamento dos dados pessoais. Afinal, o mundo está cada vez mais exigente e independente do produto ou serviço comercializado a segurança é a legítima expectativa do seu cliente.

A lei é boa, mas seus frutos serão melhores quando todos fizerem a sua parte protegendo os dados pessoais, compartilhando dados que são necessários à finalidade informada ao titular, observada a transparência no tratamento.

Assim, para que o seu negócio continue a ser sustentável, dominar a proteção dos dados pessoais no âmbito do seu negócio é o dever de casa que deve ser apresentado em 2022.

.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 53:

Dadocracia

Recentemente os usuários do Ifood desconfiaram de um ataque ou possível vazamento de dados, o que foi negado pela empresa que informou não ter ocorrido o acesso aos dados de cartões. Após o episódio, vários clientes com receio relataram que não conseguiram excluir seus dados de pagamento, que estavam armazenados na plataforma.

Cerca de 6% dos estabelecimentos cadastrados no serviço de *delivery* de refeições tiveram seus nomes modificados por "Bolsonaro 2022", "Petista Comunista" e outros. Em nota, o aplicativo justificou que o incidente de segurança foi "provocado indevidamente por colaborador de empresa prestadora de serviço de atendimento que tinha permissão para ajustar dados de cadastro dos restaurantes".

Doutro lado, o TRT da 2ª Região (SP) confirmou a decisão da 43.ª Vara do Trabalho de São Paulo (SP), na qual entendeu o Juiz que o vazamento de dados pessoais é fato suficiente para caracterizar falta disciplinar grave que leva à dispensa por justa causa. No caso, o funcionário enviou para seu e-mail particular uma planilha contendo dados de cartões de determinado cliente, infringindo assim a Lei Geral de Proteção de Dados e as políticas da empresa.

Em ambos os casos verifica-se que a partir do acesso não autorizado é possível explorar vulnerabilidades sistêmicas e causar prejuízos significativos aos titulares de dados e à imagem das organizações como um todo, razão pela qual a implementação da LGPD é a solução na era dos dados e não burocracia.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 54:

Quais são os benefícios da LGPD ?

As empresas devem encarar a Lei Geral de Proteção de Dados como meio de agregar valor aos seus negócios e produtos, pois a crescente conscientização da população acerca do controle de seus dados pessoais é uma tendência mundial, elemento de confiança num universo de descrença sobre a forma com que as organizações lidam com dados pessoais.

Mas isso não é só, a adequação legal, com vistas a conformidade à Lei Geral de proteção de Dados (LGPD) serve a complementação das expectativas e resultados almejados da organização, ou seja as normas devem trabalhar em benefício da empresa e nunca o contrário.

Já no que se refere a resultados, o desenvolvimento de uma nova cultura empresarial voltada à efetiva proteção de dados, que envolva ativamente a participação dos titulares de dados, pode elevar o nível de segurança da informação no âmbito das operações de tratamento e a mitigação dos riscos e vulnerabilidades que possam ocasionar incidentes de segurança.

A promoção da continuidade dos negócios e a demonstração da adoção das medidas necessárias, dentro de critérios objetivos de tempo, custo e tecnologia disponível na busca da conformidade otimiza processos e procedimentos tornando-os mais eficientes, cortando custos e muitas vezes, possibilitando a criação de novos produtos e serviços.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 55:

Quanto custa não fazer?

Atender a Lei Geral de Proteção de Dados, sem sombra de dúvidas não é das tarefas mais fáceis. Pelo contrário, é tarefa que implica no investimento de tempo, dinheiro e esforço mútuo, mas que certamente trará benefícios. Todavia, a análise das consequências de sua não observância também deve ser considerada.

Potenciais riscos envolvendo reclamações administrativas, multas e possíveis condenações judiciais são temidas. Porém, a percepção do titular quanto à imagem da empresa e a falha na prestação dos serviços têm impacto direto nas vendas e faturamento do negócio, resultando no preço pago pela omissão.

Afinal, o produto ou serviço deve corresponder à expectativa que dele se espera.

E, diante das recentes notícias relacionadas a incidentes, podemos destacar que a lei estabelece a segurança como um dos princípios que devem nortear o tratamento de dados pessoais, pois as empresas devem tomar medidas para garantir a proteção dos dados, em especial o tríope composto pela confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações (CID).

Sim, isso tudo nos direciona á continuidade dos negócios e o seu valor.

Logo, ponto fundamental à discussão é o conhecimento do custo da omissão. A saída, neste caso, é a ação capaz de mitigar os riscos, reduzir as chances de sanções administrativas, condenações judiciais e principalmente, evitar a perda de reputação e danos à imagem causados por eventos e incidentes de segurança. Na dúvida, “mude antes de ser obrigado a fazê-lo” (Jack Welch).

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 56:

Planejamento empresarial e a Lei Geral de proteção de dados.

A expressão “novo normal” está ligada ao comportamento das pessoas pós pandemia e com ela, verificamos uma crescente busca de informações pelo consumidor, cobranças pelo bem comum e foco no digital, dentre outras mudanças. Logo, se faz necessário planejamento empresarial consistente e que priorize as atividades certas a fim de elevar os negócios ao patamar desejado no ano de 2022.

Fato é que o isolamento social intensificou as compras via internet consideravelmente, até porque, em muitos casos, essa se tornou a única opção, mesmo para os mais resistentes. E os consumidores passaram a buscar mais informações sobre produtos e serviços, comparando atendimentos entre empresas, tornando-se ainda mais exigentes, inclusive.

Empresas atentas a brusca mudança de comportamento estão ganhando visibilidade e credibilidade no mercado, pois passaram a oferecer produtos e serviços de qualidade, com um bom atendimento e com todo o suporte necessário, respeitando as medidas de segurança da informação e o melhor custo/benefício.

Nestes casos, nítida a importância do planejamento e gestão das oportunidades na vida de empresas e empresários(as), já considerada a expectativa de comportamento futuro do seu público-alvo na tomada de decisões estratégicas para continuidade dos negócios, como ocorre com a adequação à Lei Geral de Proteção que propõe o alinhamento da expectativa do cliente a realidade de um bom atendimento seguro, promovendo a fidelização e melhoria nos processos.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 57:

Equipe preparada para as festas!

Para finalizar esse 2021 com chave de ouro e iniciar com tudo em 2022, é preciso analisar o dia-a-dia empresarial para identificar quais processos podem ser melhorados e o que muda de fato com a chegada da LGPD.

A adequação à lei visa proteger os dados pessoais de colaboradores, clientes e fornecedores, não deve se limitar ao mapeamento do fluxo de dados e às medidas de segurança dentro da empresa, mas sim, abranger todos os funcionários para que seja eficaz dada a chegada das festas de final de ano.

Tudo isso porque, os dados também são vazados por descuido de colaboradores devido ao compartilhamento involuntário, por não conhecerem boas práticas de proteção, colocando em risco a empresa.

Logo, desde o início do treinamento é preciso simplificar conceitos trazendo casos práticos envolvendo as particularidades do negócio e as atividades desenvolvidas, deixando claro o que muda na prática. Para isso, é importante pensar nas rotinas dos colaboradores e questioná-los para entender como é feito o trabalho diário.

Lembre-se que vulnerabilidades facilmente exploradas por phishing e ciberextorsões, entre outras são complexas para profissionais que não são da área, assim simulações mostrando como se deve proceder e os treinamentos em cada caso são essenciais para um programa de conformidade com a LGPD, aplicável ainda neste ano.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 58:

Metaverso: semente de um novo amanhã que já é agora.

Não é de hoje que as pessoas buscam a criação de uma realidade paralela e as últimas noticias dão conta que o metaverso já é um caminho sem volta, forçando negócios a repensarem sua atuação, pois é lá que a inovação está sendo construída com base nos desejos do cliente.

Caso não acredite, Bill Gates estima que, em três anos, a maioria das reuniões de trabalho serão no metaverso, por sua vez, recentemente a gigante Nike comprou empresa fabricante de tênis virtuais de olho em vendas no metaverso. Não bastasse, casamentos híbridos já estão sendo realizados virtualmente.

Neste contexto o metaverso é considerado a próxima plataforma de computação baseada em realidade virtual aumentada que vai nos transportar para um outro universo, ou seja, muito do que acontece presencialmente passará também a acontecer em espaços virtuais compartilhados por pessoas distantes fisicamente, inclusive.

De fato, a experiência mexe com os desejos e a possibilidade de materialização da vida secreta de cada ser humano, o que ampliará a forma como consumimos. Não é à toa que o Fortnite, jogo da Epic Games, vem se consolidando com o conceito e outras plataformas como Robiox, Decentraland e Horizon Workrooms já possibilitam a interação no metaverso.

Mas, é importante destacar que esse novo mundo obrigatoriamente será validado pelas experiências dos usuários e consumidores tanto no meio físico quanto no digital, e a segurança, privacidade e proteção de dados não imprescindíveis.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade. Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 59:

Chegado o tempo de comemorar!

O recomeço de mais um ano se aproxima e, com ele, é chegado o momento de agradecer a companhia e o apoio dos leitores ao longo deste ano de 2021, em que cada edição deste periódico trouxe a fé inabalável dos que acreditam em um novo tempo, sobretudo, na superação dos desafios e transformação da realidade por meio do conhecimento.

É momento de comemorar e também desejar que a esperança em tempos melhores complete seus lares de amor e gratidão nesta época em que todos os caminhos nos conduzem para casa.

O verdadeiro significado do Natal está nas pessoas com as quais dividimos a caminhada e o maior presente dos últimos tempos ainda é possibilidade de reunir a família e amigos na privacidade dos nossos lares, em festa e harmonia.

Que em 2022 possamos nos fortalecer e inspirar para transformar o mundo em um lugar melhor, repleto de inovação e conquistas. Boas Festas!

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC. Credenciada pelo SEBRAE/SC®.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 60:

Foco no titular de dados

Depois de planejar em 2021 como transpor os desafios de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é chegada a hora de executar, porque o foco da norma está na proteção dos dados pessoais e no exercício dos direitos do titular, tais como livre acesso às informações sobre operações de tratamento, correção de dados incompletos ou desatualizados e eliminação, dentre outros.

Mas, caso o controlador (organização ou profissional) não esteja adequado à LGPD ou impossibilite o acesso e retorno das solicitações, é provável que ocorra o envio de reclamação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) pelo titular.

Para tanto saiba que, primeiramente, o titular ou seu representante legal deve formalizar requerimento diretamente ao controlador responsável pelo tratamento dos dados pessoais nos canais de comunicação disponíveis. E, caso a solicitação não seja atendida no prazo ou se insatisfeito com a resposta, poderá apresentar pedido à ANPD via peticionamento eletrônico juntando comprovações, o que, por si só, poderá chamar a atenção daquela autoridade para o negócio.

Então, desde já, nomeie um encarregado de dados para cuidar do assunto, disponibilize um canal de atendimento aos direitos dos titulares de dados, inicie o mapeamento das atividades que tratam dados pessoais e fique atento aos prazos de resposta, pois somente por meio de uma gestão apurada dos processos é que será possível o acompanhamento e atendimento da solicitação com sucesso.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 61:

E aí titular de dados, conhece os seus direitos?

Na última edição deste periódico tratamos sobre a petição e também denúncia que podem ser encaminhadas à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) pelo titular de dados contra o Controlador. Mas, antes de dar continuidade ao assunto elencando as diferenças precisamos destacar alguns conceitos e os direitos do titular trazidos pela Lei Geral Geral de Proteção de Dados (LGPD).

"Dado pessoal" é aquele que identifica ou pode identificar uma pessoa, "titular de dados" refere-se à pessoa a quem os dados dizem respeito e "controlador" à empresa, autônomo ou organização que trata ou opera esses dados no âmbito das suas atividades. Tudo isso para que você leitor, seja empresário ou consumidor – titular de dados entenda: "os dados pertencem a você e não à organização que os controla, cujo dever é a prestação de contas sobre a utilização desses dados".

E, além dos direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade, você titular de dados pessoais também tem direito a obter do controlador, a qualquer momento e mediante pedido a confirmação da existência de tratamento; acesso aos dados; correção; anonimização, bloqueio ou eliminação; portabilidade; eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento; informações sobre o compartilhamento de dados; sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e as consequências da negativa e sua revogação.

Reflita comigo, quais e quantas organizações possuem seus dados pessoais e se estão preparadas para atender o seu direito assegurado na LGPD.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 62:

A proteção de dados começa pelo cuidado do titular

Resta claro que os dados pessoais são do titular desses dados e as organizações que os coletam para desenvolver suas atividades tem o dever de garantir sua segurança e prestar contas, além de estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Isso porque, a qualquer momento, o titular pode exercer seu direito e solicitar informações, alteração e até exclusão de seus dados, bem como fazer denúncias.

Infelizmente, várias organizações que armazenam dados pessoais em sistemas, planilhas e cadernetas em diversos setores ou até mesmo em grupos e listas de aplicativos de mensagens que circulam em meio aos seus colaboradores desconhecem o funcionamento de seus processos internos, seus fluxos e sequer tem controles aptos a garantir a segurança.

A migração da maximização de dados para a minimização alerta que a falta de conhecimento e adequação pode acarretar sérios prejuízos ao titular e também para as organizações. E, por mais que medidas físicas e técnicas de segurança sejam exigidas das organizações, a privacidade de dados é muito vulnerável às ações dos próprios titulares.

Logo, os titulares tem o dever de proteger seus dados pessoais contra possíveis riscos, por meio da adoção de boas práticas como, selecionar criteriosamente para quem informa seus dados pessoais e com quem compartilha seus cadastros e senhas. Mas, isso não é só, ao longo das próximas edições serão abordadas dicas sobre cuidados básicos que podem ser adotados pelo titular de dados pessoais.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 63:

Adequação a LGPD: Como começar?

Já verificamos a importância da proteção de dados pessoais para a privacidade do titular de dados e as exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para os controladores e operadores de dados que utilizam dados pessoais para o exercício de suas atividades. Independente do papel que você leitor esteja ocupando neste cenário, é preciso estar atento aos direitos e deveres previstos na legislação vigente para não sofrer prejuízos ou penalizações e fazer sua parte.

Mas, como começar?! Se titular, desenvolvendo consciência e perguntando quais dados está compartilhando, porque, onde, quando, com quem e como, além da adoção de medidas simples de segurança. De igual forma para os controladores e processadores de dados no âmbito dos seus negócios. Vejamos.

De início, a organização pode buscar adequação com ajuda de consultores ou por meio da própria equipe. No primeiro caso, a escolha de consultores habilitados é um passo imprescindível para o sucesso do projeto, vez que se fazem necessárias várias especialidades no processo como conhecimento de tecnologia e segurança da informação, bem como jurídico.

A certificação é ponto de destaque, pois confirma a experiência do profissional, atualmente são aceitas no mercado certificações internacionais como EXIN e IAPP para a seleção de DPO consultor, ambas baseadas na legislação Europeia (General Data Protection Regulation - GDPR). Certamente, com auxílio desses profissionais, será possível entender o que é necessário e por onde começar a adequação, da maneira mais vantajosa para o seu negócio, sem riscos.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho. Certificada EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD® e Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 64:

Adequação a LGPD: Sozinho ou mal acompanhado?

A medida que 2022 vai passando, verifica-se que não é possível ignorar as mudanças trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados, isso porque entendemos a importância dos dados pessoais para o funcionamento das organizações e os prejuízos que o titular pode experimentar pelo mal uso ou seja, pela falta de proteção de dados.

E a medida que se empreende, mesmo após a pandemia, é preciso seguir em busca de boas práticas de mercado sem perder de vista o faturamento e a proteção. Para isso, destacamos aqui, alguns materiais orientativos que direcionam as medidas a serem adotadas pelas equipes nas organizações, em especial micro e pequenas empresas, criados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD, como o guia orientativo de segurança da informação e o regulamento de aplicação para agentes de pequeno porte, ambos disponiveis na internet.

Mas, apesar de a adequação à LGPD tratar-se de processo simples exige muito trabalho e, por vezes, demanda a ajuda de consultores habilitados, certificados e com experiência nas áreas de processo, governaça, tecnologia e segurança da informação, compliance e jurídico, vez que a demanda é multidisciplinar. Não bastasse, a confiança e sintonia com a expectativa quanto aos resultados é fundamental para o sucesso do projeto.

Como já destacamos, o projeto de adequação é o meio e a prática da proteção de dados é a finalidade. É preciso conhecer as necessidades e ter um bom planejamento para proteger os negócios e principalmente a privacidade do titular de dados, sem aventuras, face aos prejuízos que estamos expostos em um mundo hiperconectado.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Esp. em Direito do Trabalho. Certificada EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD® e Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 65:

Proteção de dados pessoais no rol de direitos e garantias fundamentais ao cidadão

No Brasil cerca de 109 milhões de pessoas utilizam dispositivos móveis, quando somado ao número total de pessoas que se conectam à internet temos 152 milhões. É inegável que a dependência dos meios digitais para as atividades do cotidiano tem crescido e, em igual medida deve aumentar o cuidado com os dados pessoais que estão facilmente expostos nas redes, possibilitando o mau uso que pode trazer prejuízos às vítimas.

Nesse sentido, verifica-se a importância dos direitos à privacidade e proteção de dados pessoais elencados no art. 5.º da Constituição Federal por meio da Emenda Constitucional (EC) 115/2022 recentemente promulgada, pois tais direitos fundamentais são garantias com o objetivo de promover a dignidade humana e os cidadãos.

Logo, é exigida a proteção de dados pessoais por parte das entidades e empresas que deles fazem uso para suas atividades, demonstrando ao titular por meio de medidas técnicas, políticas de segurança da informação e privacidade a relevância do tema. Porém, destaca-se que a responsabilização do controlador não exime a atenção do titular dos dados sobre os cuidados básicos que devem ser observados no compartilhamento e guarda dos seus dados.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Esp. em Direito do Trabalho. Certificada EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD® e Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 66:

Dados pessoais de crianças e adolescentes: Exposição online

São vários os prejuízos decorrentes da coleta abusiva de dados pessoais e perfilização ocorrida no ambiente digital e ainda que, a maioria das aplicações utilizadas nesse meio tenham sido pensadas para adultos estão sendo utilizadas por crianças e adolescentes. A realidade destaca a necessidade de revisão dos modelos de negócios que englobam a internet em benefício do melhor interesse das pessoas vulneráveis.

Nesse contexto, a orientação de pais e responsáveis é imprescindível, considerando que muitos sequer têm a consciência de que os dados pessoais são relevantes e diuturnamente expõem excessivamente fotos, rotinas e informações de seus filhos, sem ter a noção dos riscos criados pelos rastros digitais em mídias.

O princípio do melhor interesse aliado a proteção integral e a parentalidade responsável, reforça a especial fase de desenvolvimento das crianças e adolescentes, razão pela qual, é inaceitável que elas naveguem como se fossem adultos sem qualquer cuidado e proteção, tampouco consentimento parental.

É urgente a necessidade de adoção de medidas regulatórias, de fiscalização e sanção para pessoas físicas, jurídicas, Estado, família e plataformas digitais, de maneira que todos possam caminhar na mesma direção da proteção das crianças e adolescentes, como de fato uma consideração primordial para o desenvolvimento sustentável de uma sociedade.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Esp. em Direito do Trabalho. Certificada EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD® e Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 67:

De olho no comportamento cresce a busca pela adequação à LGPD

O 1.º Report Bianual de Governança de Dados realizado pela legaltech seusdados revela que empresas da área da saúde, terceiro setor, educação e varejo são as que mais investiram em proteção de dados. Neste cenário, a possibilidade do titular de dados realizar denúncias e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) exigir a comprovação de que a empresa está adequada vai manter a busca pela conformidade aquecida nos próximos anos.

O levantamento mostrou aumento de 554% nos projetos de adequação às regras e exigências impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no mercado corporativo em 2021, se comparado ao ano anterior, o que demonsta que após a fase crítica da pandemia houve um estímulo aos gestores das empresas, ainda que tardio, para a adequação à LGPD.

A pesquisa avaliou dados anônimos da plataforma de atendimento ao cliente desenvolvida pela empresa responsável e os resultados tiveram como base 120 empresas de todos os segmentos de atividade.

Cada vez mais o conhecimento acerca do alcance da norma no mundo corporativo destaca a responsabilidade gigantesca das empresas, haja vista que a exigência atual em torno da proteção de dados coloca em risco dois dos maiores ativos de qualquer negócio: dado e reputação, pois quem não investe em governança de dados pode sofrer danos irreversíveis para suas marcas.

Mirataira H. M. Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Especialista em Direito do Trabalho, DPO - Membro ANPPD®. Membro das Comissões de Compliance e Direito Sistêmico OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 68:

A eterna busca do equilíbrio da relação do fornecedor e consumidor

As tecnologias de informação e de comunicação utilizadas no comércio eletrônico trouxeram novas dificuldades no âmbito da defesa do consumidor, pois encontrado um novo tipo de vulnerabilidade, a virtual. Essa vulnerabilidade está diretamente relacionada ao conhecimento técnico do consumidor em relação ao ambiente digital e as novas modalidades de publicidade que acompanham a Internet.

Quanto à informação e aos dados pessoais veiculados no ambiente digital, a virtualização das relações de consumo intensificou ainda mais o risco, agravando a segurança do consumidor como jamais se viu antes, em prejuízo ao direito à proteção de dados e à privacidade.

Novas legislações surgiram com o objetivo de regulamentar o uso da tecnologia e da informação em busca do equilíbrio da relação contratual entre o fornecedor e titular consumidor como a Lei de Acesso à Informação, o Decreto n. 7.962/2013 que dispõe sobre a contratação no comércio eletrônico, o Marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) que tem total relação com a atividade negocial no ambiente digital.

A informação se torna a principal matéria-prima do novo modelo capitalista e isso acarreta sérias mudanças no mundo, vez que a base do mercado moderno é a extração de dados e a sua utilização deve seguir evoluindo destacando a maior proteção do consumidor.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Esp. em Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC. Membro do comitê jurídico da ANPPD® e Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 69:

A vulnerabilidade do consumidor titular de dados pessoais

A evolução das tecnologias de informação e comunicação dá conta que o titular de dados é parte vulnerável no alcance técnico das inovações tecnológicas, sua compreensão e conhecimento acerca do funcionamento e muitas vezes, desconhece o seu direito e garantias previstos em lei.

Na era da informação, a proteção de dados pessoais é considerada solução essencial para a proteção da pessoa humana e o exercício dos direito à personalidade. No entanto, a segurança jurídica e previsibilidade ainda devem ser discutidas e por sua vez, desenvolvidas em torno da norma no Brasil, haja vista que os cenário não é dos melhores.

Nesse contexto, a conscientização popular acerca dos direitos e garantias do titular de dados pessoais deve estimular o uso íntegro, protetivo e legal dos dados pessoais, a fim de garantir, acima de tudo, a proteção de dados e especialmente, o respeito ao direito fundamental à privacidade, por meio do reconhecimento pelo titular de seu papel e consequente adoção de medidas de segurança, vez que diretamente atingido pelo mau.

Embora a urgência sobre o assunto se dê em razão da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de dados devido suas penalidades, diante do cenário pandêmico, não é a prioridade das organizações que carregam a responsabilidade pela gestão correta dos dados, mas que reagem cada vez mais ao risco de sua não observância. Logo, o dever de proteção inicia pelo titular de dados.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Esp. em Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 70:

A proteção de dados está em nossas mãos

Devido a vulnerabilidade do consumidor, aqui entendimento como titular de dados frente às novas tecnologias da informação e comunicação, mesmo se considerados os natos digitais, estão se firmando mecanismos e práticas que buscam disseminar o conhecimento em torno da privacidade e proteção de dados e promover a conscientização do titular acerca de seus direitos e deveres a fim de evitar danos e prejuízos a sua personalidade.

Logo, o titular de dados deve estar atento à evolução dos produtos e serviços ofertados pelas empresas e o grau de adequação destes agentes de tratamento no que tange ao nível de segurança da informação e proteção de dados, pois é fundamental o cuidado das pessoas na decisão de compartilhamento de seus dados pessoais.

A sensibilização ao tema favorece uma nova cultura de proteção e principalmente o cuidado pelos titulares de dados pessoais e incentiva a adoção de melhores práticas de proteção e segurança de dados pelas organizações no interesse do titular, tendo em vista a continuidade dos negócios e bem-estar coletivo.

De maneira inovadora o tema estimula a prudência pelo titular acerca da proteção de dados vez que será diretamente afetado pelo mau uso. E ao atribuir àquele o dever prévio de cuidado com seus dados pessoais e sua autorresponsabilidade enquanto sujeito de direitos e deveres, promove-se a autonomia e fiscalização em matéria de privacidade e proteção de dados.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Esp. em Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 71:

Já sabe como monetizar seus dados pessoais?

Com a chegada da LGPD e a necessidade de proteção dos dados pessoais dos titulares ficou claro o valor atribuido aos dados pessoais coletados por grandes empresas que ofertam produtos e serviços de forma gratuita na *internet*. Como já tratamos aqui, na maioria das vezes quando não há cobrança o produto é você caro leitor, titular de dados pessoais. E seus dados servem como matéria-prima a ser minerada e perfilada na era da informação.

Logo a conscientização do titular acerca do poder que tem em suas mãos quando compartilha seus dados pessoais pode ser o fator determinante para equilibrar a balança, vez que já existem soluções de mercado como a *dWallet,* da *DrumWave,* startup criada por um brasileiro que está revolucionando o mercado e conta agora com o auxílio do ex-CEO da Visa, atualmente responsável pelas operações de marketing à execução.

Embora a startup avalie, precifique e certifique a origem e natureza dos dados coletados pelo seus clientes, a pergunta milionária é como inverter a lógica da monetização dos dados pessoais? Pois bem. Por meio de uma plataforma a ferramenta possibilita que tanto o consumidor, ora titular de dados e a empresa controladora possam vendê-los, criando assim uma nova economia.

Segundo a *DrumWave* o consumidor vai poder entrar e vender os dados gerados pela relação dele com determinada empresa, inclusive. E você caro leitor, já pensou na quantidade de dados e informações que produz enquanto consome produtos e serviços e quanto esse conjunto de dados tem beneficiado grandes *players* de mercado ao longo do tempo? E principalmente, como poderá se beneficiar de suas escolhas? “Afinal, o futuro está logo ali.”

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Esp. em Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 72:

“Carteirada” ou exercício de direito trazido pela LGPD

Vários consumidores bem informados utilizam do expediente conhecido como “carteiraço” ou “carteirada” da Lei Geral de Proteção de Dados para responder mensagens de e-mail, aplicativos de mensagem e ligações para acabar com os assédios e contatos indesejados.

Fato que, por si só, demonstra a conscientização crescente do titular de dados e a necessidade das empresas em conectar-se com seus clientes. E neste ponto, a ilegalidade apontada como motivo da negativa demonstra o simples exercício regular de um direito pelo titular.

É preciso destacar que as empresas que direcionam suas ações de *marketing*, em especial, as mensagens e contatos a quem nunca foi cliente precisam ter o consentimento do titular como hipótese de tratamento e comprová-lo, além de possibilitar a revogação facilitada, o que por óbvio não ocorreu nesses casos.

Antecipando esse comportamento e fidelizando seus clientes com arcos dourados, o McDonald´s na América Latina encaminhou comunicado aos seus clientes esclarecendo que um de seus prestadores de serviços sofreu um incidente que permitiu o acesso não autorizado a dados pessoais não sensíveis de alguns clientes do Brasil, orientando como identificar e proceder a eventuais solicitações impróprias em seu nome e disponibilizando canais para dúvidas, em respeito aos titulares.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Esp. em Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 73:

Será um choque a primeira grande multa por infração à LGPD

Waldemar Ortunho presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados entende que será um baque a primeira grande multa decorrente das infrações à Lei Geral de Proteção de Dados. Na oportunidade, em entrevista ao Globo de 26 de abril de 2022, destacou que não pretende formar uma indústria da multa, tampouco utilizar o órgão para impedir o uso de dados.

Contudo, explicou o gestor que o objetivo é o melhor interesse dos consumidores, titulares de dados pessoais. Mas, existem processos de infração abertos que já apresentaram desconformidade. O fato de empresas e órgãos públicos não terem encarregado e um plano é um risco desnecessário. Logo a adequação é essencial.

Ainda nesta semana, a título de exemplo, o PROCON de Santa Catarina decidiu emitir medida cautelar suspendendo por cinco dias as atividades da operadora OI no Estado, concedendo prazo de 48 horas para a empresa apresentar um plano de pós-venda visando auxiliar os consumidores lesados, devido a 23.994 (vinte e três mil, novecentos e noventa e quatro) reclamações no ano de 2021.

Tais recortes evidenciam que o maior fiscal é o cliente. E a necessidade de mudar a cultura de proteção de dados no país é inevitável para o bom andamento da economia, pois o cidadão busca entender os seus direitos e meios para poder exercitá-lo. Assim, as empresas precisam compreender e prestar seus serviços de acordo com a lei e a melhoria dos seus produtos e serviços.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Esp. em Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC. Membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC e comitê jurídico da ANPPD®

JORNAL O CATARINENSE – Texto 74:

O jogo mudou, não é mesmo?!

Cada vez mais consultores de negócios destacam a importância do conhecimento sobre segurança para a sociedade ávida pelas novas tecnologias e a tendência crescente pelo atendimento humanizado em torno da experiência de consumo, o que reforça a busca pela antecipação dos movimentos de mercado com base no comportamento dos consumidores.

Como já comentamos aqui, o consumidor – titular de dados, ainda desconhece o poder de ser dono de seus dados pessoais ou sequer compreende a luta travada entre grandes empresas que detêm o monopólio para continuar lucrando com os dados pessoais que coletam.

O novo conceito trazido pela Lei Geral de Proteção de Dados faz com que a disputa dos controladores pelos dados pessoais fique acirrada na mesma proporção do dinheiro e da atenção nas mídias digitais. E mesmo que o poder de convencimento das massas esteja sendo desenvolvido em torno de benefícios e facilidades, a transparência e responsabilidade também estão na mira de clientes e colaboradores.

O jogo mudou! e o mundo está girando em torno dos dados e sua proteção, como mostra o *open banking* e a declaração de emergência editada em 2022 pela Costa Rica após ataque cibernético que paralisou o país e suas operações. Estamos trilhando um caminho sem volta, e a gestão de riscos é o diferencial competitivo utilizado para conquista e fidelização de clientes na nova era informacional.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Esp. em Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 75:

Proteção de dados: Da sobrevivência ao futuro com segurança

Nas conversas informais e de maneira sistêmica, cada vez mais está em destaque o papel das empresas, entidades e organizações em observância aos desafios e benefícios trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados na era da informação, na busca pela melhoria contínua dos produtos e serviços oferecidos à sociedade, especialmente no que tange à segurança.

A conscientização de todas as partes interessadas e a busca pela constante evolução e retorno financeiro, em especial a demonstração de cuidado com os dados pessoais que passa a ter um papel estratégico, integrando o negócio para a sobrevivência rumo ao futuro com segurança.

A preparação do terreno para a evolução constante na área da segurança física e digital alinhadas com o mercado está exigindo das empresas mais respeito pela privacidade, evidenciando o diferencial competitivo e atenção ao cliente.

Logo, o tratamento personalizado em observância à norma e boas práticas de mercado é possível desmistificar inverdades que circulam em meio às empresas controladoras e operadoras de dados visando a sustentabilidade financeira, técnica e jurídica em benefício do melhor atendimento aos clientes, com a estratégia multidisciplinar de adequação de processos, pessoas e tecnologia.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Pós-Graduanda em Direito Digital e Compliance, Esp. em Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

Texto 76:

Para além da privacidade: a utilidade do plano de continuidade de negócios.

A privacidade é um dos fundamentos trazidos pela LGPD em razão da super exposição da vida privada e os danos causados pela economia baseada em dados pessoais. Porém, uma vez considerada a segurança da informação parte integrante da norma e seus requisitos, torna-se imprescíndivel o plano de continuidade para sustentabilidade dos negócios.

Os requisitos vão além da confidencialidade tão falada, contemplando a integridade e disponibilidade da informação, o que por si só, demanda a existência de um plano de continuidade efetivo diante das ameaças inerentes a era informacional, o desconhecimento das vulnerabilidades do negócio e as complexidades das ferramentas tecnológicas utilizadas atualmente.

No entanto, para muitos, essa noção de governança corporativa ainda se assemelha à utilidade dos seguros, cuja importância se verifica somente quando concretizada a ameaça e que dela resulte prejuízos.

Ocorre que a implementação de um plano aliado ao conjunto de estratégias e planos de ação que, quando adequados à realidade do negócio, permitem o funcionamento dos serviços essenciais de uma organização durante um evento crítico, evidenciando a importância destes controles para eliminar ou minimizar o impacto negativo na busca da sobrevivência dos negócios.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 77:

AGROVOIA: Mais que uma ideia, a solução de um problema real do agronegócio familiar

Nos dias 3,4 e 5 de junho de 2022 no Brasil, Videira/SC e Bauru/SP sediaram eventos como o Startup Weekend promovido por agentes voluntários conjuntamente a Techstars e demais apoiadores, no Centro de Inovação Dante Martorano, em fomento ao empreendedorismo.

Após 54 horas de imersão a *startup* vencedora do prêmio de 1.º lugar na competição foi a Agrovoia, criada a partir de um problema real apresentado por técnicos agrícolas que vivenciam o dilema do produtor rural que sofre diuturnamente com turnos ininterruptos de trabalho, que perde datas especiais como férias, casamentos, formaturas e não consegue desfrutar de momentos de lazer junto à família reunida.

A plataforma criada pelos técnicos agrícolas Stephan Heckel, Diogo Zago, Giovani Careli, Cesar Maciel, Ivan Gaio, a administradora Nadir Paula da Rosa, o desenvolvedor Josimar Menegatt e a advogada Mirataira Haus, conecta trabalhadores rurais com os produtores que precisam se ausentar por um período considerável de tempo com a garantia de mão de obra qualificada, segurança e acompanhamento das atividades em tempo real.

A solução validada no evento, além de inovadora, objetiva a proteção do agronegócio familiar e já conta com potenciais investidores. Oportuniza que trabalhadores rurais sem escolaridade, mas com vasta experiência prática consigam recolocação no mercado de trabalho, bem como que produtores rurais gozem da melhoria na qualidade de vida e produtividade de seus estabelecimentos, evitando a masculinização e êxodo rural, em respeito a função social da empresa, a sustentabilidade e governança corporativa.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 78:

ANPD em transformação

Por meio da Medida Provisória (MP) nº 1.124, de 13 de junho de 2022 a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) foi transformada em entidade da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial, com patrimônio próprio e com sede e foro no Distrito Federal, mantidas a estrutura e as competências originais.

Agora, com plena autonomia administrativa e orçamentária, a ANPD que antes detinha apenas autonomia técnica e decisória devido o caráter transitório de sua natureza jurídica estabelecido no art. 55 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), passa a ser modificada pela MP.

A Autoridade tem como responsabilidade zelar pelos dados pessoais, com poderes de fiscalização, sanção e regulação tendo, portanto, um papel relevante na construção de um arcabouço jurídico de proteção ao titular que viabiliza o uso adequado de dados pessoais em diferentes âmbitos como públicos e privados, conforme concedido pela LGPD.

Assim, a medida trará maior segurança jurídica para os titulares e organizações representando um avanço na aplicação da norma, elevando a reputação e a credibilidade internacional do Brasil. E o mais importante, na busca de melhoria para a sociedade e para as empresas, proporcionando maior capacidade para priorizar ações e gerar melhores resultados.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 79:

Ataques digitais: a quem importa?

O investimento em segurança da informação é o novo pilar estratégico para as empresas que almejam a sustentabilidade de seus negócios. Segundo pesquisa da PwC Digital Trust Insights 2022, que contou com 3,6 mil executivos de negócios, tecnologia e segurança, 83% das empresas brasileiras devem aumentar os gastos com cibersegurança em 2022.

Os ataques criminosos aumentaram em 330% durante pandemia de Covid-19, ainda em 2021, em pesquisa solicitada pela Mastercard ao Instituto Datafolha, o "Barômetro da Segurança Digital" revelou que cerca de 57% das companhias são alvos de ataques digitais com frequência e o percentual tende a crescer com a chegada da tecnologia 5G ao Brasil.

Fato é que os notíciários destacam as inúmeras tentativas de invasão aos sistemas de empresas, grandes conglomerados e órgãos públicos, dando conta des vazamento de dados dos consumidores e instabilidades provocadas pelas "tentativas de acesso não autorizado", muitas não comunicadas à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), tampouco resolvidas.

Mas e aí, a quem importa a blindagem da sua empresa contra eventuais ameaças invisíveis na internet? Por certo que à toda a empresa, aos seus clientes e fornecedores, afinal de contas incidentes ocorrem, só não sabemos quando. Boas práticas que visam garantir a proteção possível e adequada a cada tipo de negócio, requerem tempo, continuidade e dedicação, a fim de mitigar riscos.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 80:

A internet não é terra sem lei

Em tempos estranhos é espinhoso falar de aplicação da lei e sua fiscalização em solo brasileiro, o que reforça o descredito de muitas pessoas que ainda acreditam que pelo simples fato de estarem do outro lado da tela de um dispositivo, para a expressão não há limites. O que é um erro, pois a internet não é terra sem lei ou limites a serem observados.

Infelizmente, isso se deve a inúmeras situações de dominío público e cada vez mais comuns em que perfis pessoais nas mídias sociais escrevem o que bem entendem, em claro prejuízo a honra e moral de terceiros.

Caso você leitor passe por uma situação desagradável na internet e não saiba o que fazer, capture as telas (*prints*) que comprovem o prejuízo ou faça gravações da exposição negativa das postagens, comentários, imagens de eventuais compartilhamentos em outros meios e ou páginas da internet, ou seja, tudo que esteja relacionado ao fato danoso.

Em seguida registre um boletim de ocorrência, busque o registro dessas provas por meio de ata notarial em cartório (instrumento público utilizado para transcrição de fatos presenciado pelo tabelião, dotado de fé pública e que se perpetua no tempo) e procure um profissional de sua confiança, pois o autor pode responder por crime e ser condenado por indenização por danos morais.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 81:

Telemarketing inativo

Entre janeiro de 2019 e junho de 2022 foram registradas 6.085 reclamações de consumidores contra o telemarketing ativo no Brasil, que resultaram na edição pela Secretaria Nacional do Consumidor vinculada ao Ministério da Justiça na medida cautelar que determinou a suspensão dos serviços em todo território nacional de quase 180 empresas, sendo a maioria delas vinculadas a serviços financeiros.

O órgão entendeu como "telemarketing abusivo" o contato com o consumidor para oferta de produtos ou conveniências sem o consentimento prévio. Logo, o cliente só poderá ser contatado pelo seu número se tiver antecipadamente expressado interesse nos serviços. E, em caso de descumprimento haverá a aplicação de multa diária.

Em resposta, a ABT (Associação Brasileira de Telesserviços) alegou que a medida colabora significativamente com o desemprego no país, já que mais de um milhão de trabalhadores estão sendo remunerados pelos serviços de telemarketing paralisados.

A lição aprendida vai além da suspensão dos serviços ou seja, a cessação desta atividade. Vez que destaca a importância que o consumidor tem dado à sua privacidade e tempo, considerando ambos como grandes ativos na era informacional a serem tutelados pelo Estado. Bem como, marca a atuação das autoridades em benefício do consumidor e aplicação da norma, em clara demonstração das consequências pela desconformidade.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 83:

A Europa enquanto observatório do futuro

A Europa sempre serviu como um grande observatório para os experimentos que acontecem no mundo e atualmente, verificamos que mais de 226 reclamações sobre "cookies" e "banners" enganosos foram abertas pelo NOYB - organização co-fundada por Max Schrems o conhecido algoz do Safe Harbour. Nesta toada o Twitter confirmou o vazamento de dados e a gigantesca Meta adiou a decisão final acerca da transferência internacional de dados.

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados completou 4 anos desde sua aprovação em 14 de agosto, na mesma semana em que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados lança à consulta pública a minuta da Resolução que aprova o Regulamento de Dosimetria e Aplicação das Sanções Administrativas, o que, por si só, dá conta que ainda no corrente ano teremos novidades, a exemplo do que ocorreu na Europa.

Ao longo desse período conturbado, conhecemos novos riscos relacionados à privacidade e a inexistência de uma cultura de proteção de dados. Porém, continuamos a ignorar o potencial que um simples "click" na opção "Li e aceito" tem para determinar a tomada de decisões importantes na era digital, permitindo que outros decidam por nós titulares ou controladores.

Em verdade aliás, nessa lógica da vigilância somos conduzidos a todo momento e nossas decisões são realizadas de maneira rápida ou inconsciente, independentemente do interesse. Cientes de que o Brasil se desenvolve em referência ao que já se aplica na Europa, escolher e analisar criticamente o mercado é um importante passo para uma maior autonomia e sustentabilidade dos negócios.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 84:

Debaixo do seu nariz e você não nota

Dentre os vários conceitos da mídia de programação que desconhecemos, sem sombra de dúvidas o mais agressivo é o leilão em tempo real, rápido e automático de compra de publicidade virtual. Ou seja, enquanto navegamos na *internet*, anunciantes – que desejam comprar espaço de publicidade determinam lances máximos e os vendedores – proprietários de sites com espaços para vender, são direcionados por *softwares* algoritmos em clara disputa pela nossa atenção e potencial de compra.

O que ignoramos no maravilhoso mundo virtual onde a imensa maioria dos serviços são "gratuitos" é que mesmo diante dos nossos olhos, nos momentos de lazer somos segmentados na procura de melhores resultados para empresas, pelo simples fato de que a economia gira em torno da eterna busca pelo lucro e não haveria de ser diferente.

Porém, as vantagens como eficiência, direcionamento, medição e otimização em tempo real para o anunciante esbarram na forma, ainda desconhecida, que a seleção dos usuários ocorre pelos administradores do mercado publicitário digital e principalmente, os provedores de aplicação na internet, por meio de suas ferramentas.

O leilão oculto utiliza o perfilamento e aprendizado de máquina, em torno da venda e colocação de impressões de anúncios digitais em dispositivos móveis, aplicativos, vídeos e mídias sociais, por meio de plataformas em uma fração de segundo, com parâmetros definidos pelo próprio anunciante para veicular propagandas mais eficazes para o usuário-alvo com base em uma variedade de sinais que são coletados sem a autorização, no mínimo, não consciente.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 85:

ONDE ASSINO? CONSENTIMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO PARA TUDO E TODOS.

Há muito criou-se um mito em torno do consentimento, o famigerado "terminho ou li e aceito", aqui hipótese que autoriza o tratamento de dados pessoais. Muitas vezes, o equívoco na interpretação ocorre pelo desconhecimento da existência de outras bases legais que podem justificar o tratamento pretendido, além da total falta de análise acerca da aplicação prática no mundo dos negócios.

Logo, por não ser obrigatório e a depender da finalidade do tratamento existente as demais bases legais devem ser consideradas de ínicio.

A título de exemplo, a base de dados coletada sem a observância da lei exige a adequação para ser utilizada com a finalidade de *marketing*, promovendo a qualidade dos potenciais consumidores e não o acumulo de quantidade de dados, apenas. Ou seja, não há prejuízo na diminuição das bases e sim, a melhoria tornando-as qualificadas, porque decorrem de uma ação genuína do titular interessado por meio do consentimento livre, inequívoco, esclarecido e específico para cada finalidade.

Para o consentimento, em especial, é importante destacar que deve haver escolha, opções de aceite previamente desabilitadas, possibilidade de sua revogação e governança da modalidade pelo controlador ou operador de dados. E, em hipótese alguma devem existir represálias caso não haja o consentimento, a fim de coibir o assédio brutal decorrente do compartilhamento não autorizado de bases de dados entre agentes de tratamento.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 86:

PROPAGANDA ELEITORAL E APLICATIVOS DE MENSAGEM

O guia orientativo de aplicação da lei geral de proteção de dados pessoais por agentes de tratamento no contexto eleitoral lançado em cooperação ao TSE, permite a propaganda eleitoral a ser encaminhada por aplicativos de mensagem, consensualmente, por pessoa natural diversa do candidato, de forma privada ou em grupos restritos de participantes, sem a obrigatoriedade de possibilitar o descadastramento ao destinatário e exigências eleitorais sobre propaganda.

Quanto a propaganda eleitoral em específico é permitido envio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, pelo partido político ou pela coligação desde que observado o consentimento do titular. Bem como, por aplicativos de mensagens instantâneas como *whatsapp* e afins, vedada a contratação de disparo em massa "sem anuência do destinatário", hipótese em que assegurada a possibilidade de "descadastramento" do destinatário, caso não queira receber.

O desconhecimento do alcance da LGPD pelas partes interessadas prejudica a disputa, sem mencionar os grandes desafios relacionados à fiscalização no país de proporções continentais e a dificuldade da obtenção da prova nesses meios, fatos que, por si só, podem ser traduzidos como uma grande ameaça a ser explorada pelas partes adversárias nas eleições, ocasionando graves consequências aos candidatos e agremiações que concorrem ao pleito eleitoral em desacordo com a legislação.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 87:

QUANTO CUSTA UMA VIOLAÇÃO DE DADOS?

Para calcular o custo médio de uma violação é preciso compreender, de início, que existem despesas diretas e indiretas a serem suportadas pela empresa. As diretas podem incluir a contratação de especialistas, os danos decorrentes da infraestrutura corrompida e a promoção da continuidade dos produtos e serviços ofertados. Os custos indiretos incluem investigações e comunicação internas, bem como o valor extrapolado de perda de cliente resultante da rotatividade ou de diminuição das taxas de aquisição de clientes.

Segundo o estudo realizado pela IBM em 2022 os custos de violação de dados subiram de US$ 3,86 milhões para US$ 4,24 milhões entre 2020 a 2021. E as organizações de assistência médica experimentaram o maior custo médio de uma violação de dados, pelo 11 ano consecutivo, aumentando de um custo de US$ 7,13 milhões em 2020 para US$ 9,13 milhões em 2021, seguido do setor Financeiro, Farmacêuticos, Tecnologia e Energia.

A perda de negócios representou 39% da média geral e aumentou de US$ 1,52 milhões no estudo de 2022. Os custos da perda incluíram o aumento da rotatividade dos clientes, perda de receita devido ao tempo de inatividade do sistema e o aumento de custo de aquisição de novo negócio devido à reputação diminuída.

Na média são necessários 287 dias para identificar e conter a violação de dados, sendo que levando mais de 200 dias custam em média US$ 4,87 milhões, em comparação a US$ 3,61 milhões para violações que levam menos dias. Não obstante ao tempo estimado para a solução, o que assombra os agentes de tratamento de dados é o dano à imagem que impacta diretamente na receita. Portanto, prevenir nunca fez tanto sentido.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 88:

ESG: O acrônimo da vez!

Em 2004 a publicação chamada *Who Cares Wins* (Ganha quem se importa) promovida pelo Banco Mundial, demais instituições financeiras de nove países e o Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), cunhou o acrônimo por meio de uma provocação a grandes instituições financeiras do mundo para integrar os fatores ESG ao mercado de capitais.

A sigla inglesa *Environmental* (Ambiental), *Social* (Social) e *Governance* (Governança) destaca os seguintes conceitos: Ambiental porque refere-se às práticas da empresa ou entidade voltadas ao meio ambiente, como aquecimento global, emissão de gases poluentes. Social na medida que relaciona-se à responsabilidade social e ao impacto das empresas e entidades em prol da comunidade e sociedade, com destaque em temas como respeito aos direitos humanos e às leis trabalhistas e diversidade de gênero.

Governança associada às políticas, processos, estratégias e orientações de administração das empresas e entidades, por exemplo conduta corporativa composição do conselho e sua independência, práticas anticorrupção, existência de canais de denúncias sobre casos de discriminação, assédio e corrupção, transparência de dados, entre outros conectados aos anteriores.

Logo, o respeito à tendência mundial ESG é um passo importante para as empresas estarem bem posicionadas no mercado cada vez mais competitivo e em observância ao retorno financeiro, vez que o acrônimo possibilita a sustentabilidade, o desenvolvimento do capitalismo consciente e a construção de um legado positivo para a sociedade.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 89:

Quando o viável é contrário ao adequado

Cada vez mais os conceitos de governaça e *compliance* são destaques no meio corporativo. Nada disso é novidade para empresários que diariamente convivem com riscos e a necessidade de cumprimento das normas. Porém, já não é suficiente tratar as consequências após a ocorrência do fato danoso, sem controles e padrões.

Isso porque, a sociedade e o mercado estão cobrando das empresas a gestão ágil de riscos e responsabilidades. Ora, por vezes o que é viavél para a empresa em determinado momento, não significa necessariamente, adequado. Tampouco, correto.

Quando falamos de proteção de dados existem algumas condutas que destacam que a exceção, acaba por tornar-se a regra. Como exemplo, é comum na maioria das empresas, independente do seu porte, que parte dos funcionários não tenham acesso ao e-mail corporativo, utilizando seus contatos pessoais para questões referentes ao trabalho desde a admissão, ou seja, canais facilmente usados como portas de entrada para ameaças e saída de informações confidenciais.

De fato, gerir os riscos, tomar decisões e realizar o planejamento estratégico de um assunto relativamente novo irá tomar bem mais tempo do que simplesmente fechar os olhos para exposição aos riscos. Porém, a longo prazo, o benefício com certeza será sentido. E o retorno, no final, serão processos mais adequados às necessidades da empresa e dos funcionários, com vistas a segurança, maior produtividade e faturamento.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 90:

O comércio da captura da atenção

Atualmente passamos a maior parte do nosso tempo produtivo assistindo a algum tipo de tela ou conectado a determinado dispositivo, a meta que visa prender nossa atenção criou um comércio extremamente ágil e lucrativo. O crescimento do consumo a níveis alarmantes demonstra a eficiência dos alertas instantâneos e imperdíveis, repetidos incessantemente aos consumidores.

A prática riou o interesse pelos canais de entretenimento sem a veiculação de publicidade e propaganda, a ponto de surgir plataformas que oferecem a curadoria de conteúdo nas mídias.

A questão é que pagamos por tudo isso na medida que os custos das iniciativas estão inseridos no preço de aquisição do cliente, ou com nosso tempo enquanto consumimos serviços gratuitos das gigantes de mercado que se beneficiam de nossa atenção e dos dados pessoais que alimentam o perfil de consumo ou até mesmo, na tentativa desesperada de eliminar o assédio.

Ou seja, pagamos pela interrupção do que estamos fazendo ou assistindo, para que um anúncio digital nos diga o que devemos comprar ou nos convença de que não poderíamos viver sem determinado produto ou serviço, em clara manipulação.

É fato que a prática é abusiva e insustentável, pois o usuário já compreende que tudo o que é feito online é monitorado para que as atividades possam ser analisadas e assim, seja possível bombardear o público alvo com publicidade hipersegmentada, o que, por si só está sendo reconhecido como uma má ideia para os padrões corporativos, atento às demandas de mercado.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 91:

Sejamos a mudança que queremos no Brasil!

Excepcionalmente, começo esta edição pedindo licença aos leitores deste jornal para compartilhar minha opinião diante dos recentes acontecimentos que marcaram o rumo da nação, pois entendo que ignorar os fatos não contribui para o debate sério, em especial sobre a polêmica e longa disputa de 2022.

Isso porque, desde 2018, os brasileiros assistiram atentos à escalada de notícias falsas, a manipulação midiática, a imparcialidade e ativismo judicial, bem como a sequência de infelizes erros que resultaram na eleição apertada do ex presidente Lula. E principalmente, o conflito de interesses alarmante, nos mais diversos entendimentos que fundamentaram decisões e omissões institucionais.

Há poucos dias, viram também palanques repletos de figuras carimbadas por escândalos de corrupção, criminosos, terroristas, ditadores e chefes de governo comemorando o resultado das urnas. Em luto e de forma desordenada, manifestaram a insegurança e o descrédito na aplicação das leis, à espera de um milagre.

Porém, as imagens do povo reunido de verde e amarelo a entoar hinos e orações, nos mais variados cantos do país e que ainda circulam na *internet*, mantêm acessa a esperança em um país que reconhece valores éticos e morais e demonstra um importante passo contra a imunidade cognitiva das abstenções.

De fato, o poder emana do povo por meio das escolhas, exemplos e oportunidades que deixa pelo caminho. E hoje, cabe a cada pai, mãe, estudante, trabalhador e empreendedor que acredita na ordem e progresso a busca por dias melhores.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 92:

Alto risco e a fraude milionária da semana!

Para aqueles que acham que só de vazamentos se ocupam profissionais de proteção de dados, cometem um grande engano. Isso porque, há dados cujo valor é tão alto que fica difícil mensurar o risco, sendo a aplicação de medidas técnicas e organizacionais um grande desafio à prevenção contra as principais ameaças existentes em meio virtual.

Não é para menos, na última quinta-feira - dia 10, o Tribunal Regional do Trabalho da 1.ª Região (TRT-1), no Rio de Janeiro, foi alvo de recente fraude milionária nas autorizações de pagamentos no sistema de expedição de alvarás eletrônicos de depósitos judiciais vinculados aos processos trabalhistas e que resultou no bloqueio nacional preventivo dos sistemas de pagamento em todo o país pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Segundo a presidente daquele Tribunal, não foi detectada vulnerabilidade no sistema ou vazamentos, mas crime de falsidade ideológica, eis que a fraude ocorreu na 80ª Vara do Trabalho com a expedição de alvarás fraudulentos de transferência de valores para empresas diversa das partes habilitadas no processo e recentemente constituidas na Receita Federal, por meio de certificado digital com credenciais de juiz titular.

O incidente demonstra que a segurança da informação está diretamente relacionada com a proteção de um conjunto de informações valiosas, por meio da aplicação efetiva dos requisitos confidencialidade, integridade e disponibilidade relacionados a cada procedimento operacional ligado aos ativos do indivíduo e organização, que podem impedir prejuízos gigantescos.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 95:

2023 o ano da proteção de dados

No final de 2022 grandes nomes do área digital apontaram 2023 como o ano da proteção de dados. Mais que uma tendência mundial, no cenário brasileiro os primeiros dias do novo governo já foram de intensas e acaloradas discussões acerca das mudanças que envolveram a autarquia especial ANPD.

Isso porque, por meio da Medida Provisória 1.154/2023, que reorganiza a estrutura ministerial do poder executivo no governo Lula, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados passou a estar vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Não bastasse, o ministro da Justiça Flavio Dino criou uma assessoria especial dedicada a assuntos digitais diretamente subordinada ao gabinete do ministro. De fato, tratam-se de mudanças alinhadas à origem e essência do debate em razão da afinidade com o tema direitos humanos, já que o titular é o ponto focal da proteção de dados, reconhecido direito fundamental, inclusive.

Ainda no intenso embalo de janeiro, foi sancionada a Lei n.º 14.534/2023, que estabeleceu que documentos públicos como certidão de nascimento, casamento, óbito, CNH, carteira de trabalho, título de eleitor, dentre outros passem a adotar o CPF como número único e suficiente de identificação do cidadão.

E para engrossar o caldo da proteção de dados, foi editada a Lei n.º 14.533/23, que instituiu a Política Nacional de Educação Digital – PNED, a qual será uma instância de articulação de políticas de educação escolar digital, capacitação profissional para novas competências e de ampliação de infraestrutura digital e conectividade.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 96:

Cenário brasileiro preocupante!

Na prática as perspectivas para 2023 quando o assunto é LGPD e, principalmente Privacidade e Proteção de Dados são preocupantes, no Brasil. Isso porque, conforme pesquisa publicada no final do 2022 pelo Grupo Daryus, 80% das empresas ainda não concluíram seus projetos de adequação a LGPD e apenas 69% já definiram um encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Todavia, 83% consideram a proteção e privacidade de dados relevantes para o desenvolvimento de seus negócios.

Embora a ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) ainda tenha processos repressados sem a aplicação de multas em casos de violações devido à falta de regras relativas à dosimetria da pena, o cronograma divulgado pela autarquia especial destaca como eixos de atuação a normatização, fiscalização e orientação, sendo a aplicação de multas um dos principais temas da agenda regulatória do órgão para 2023.

Neste cenário, se espera um aumento nas indicações de encarregado de dados (DPO) pelas empresas, já que desde 14/03/2022, o Ministério do Trabalho e Previdência reconheceu a profissão e como a nomeação é obrigatória e definida por lei, aplicada à maioria das empresas e também necessária na prática para gerir a proteção de dados do agente de tratamento, apontar um encarregado de maneira correta é fundamental para garantir a conformidade com a LGPD.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

Texto 97

Não tem volta, o mundo gira em torno de dados! E a corrida já começou...

Provavelmente, depois do metaverso o ChatGPT foi o assunto mais comentado entre os empreendedores e entusiastas do universo relacionado a inovação, tecnologia e direito digital, pois o sistema de chatbot baseado em inteligência artificial fornece respostas a perguntas acessíveis a população e ao que parece lidera a corrida para se tornar nosso primeiro robô pessoal, já que proporciona a conversa com a inteligência artificial (IA).

O produto bateu marcas histórias da internet em apenas dois meses, tem estampado capas de jornais e revistas e os usuários já entenderam a mudança que representa. A responsável pela criação é a empresa OpenAI, que a desenvolve com investimento da gigante Microsoft. E já vem colecionando concorrentes como a Anthropic financiada pelo Google que vislumbra inúmeras possibilidades de integração, além da sustentabilidade do seu negócio.

Mas, foi a startup brasileira Enablers DAO que criou o ZapGPT, solução que integra a inteligência artificial (IA) no WhatsApp para que mais usuários tenham fácil acesso ao gerador de textos automático. A grande barreira ainda é a conversa, porque a ferramenta precisa compreender a necessidade para oferecer respostas de maneira satisfatória. A exemplo do já aconteceu com outras inteligências disponibilizadas ao público como pela Microsoft (TAY), há uma grande probabilidade de que os seres humanos possam corromper e acabem por silenciá-la.

Por fim, é importante lembrar que o queridinho do momento ChatGPT usa a tecnologia Generative Pre-trained Transformer 3, criado com aprendizado de máquina. E no que se refere a privacidade e proteção de dados, ambas são garantidas por meio de criptografia de ponta a ponta e os servidores não armazenam as mensagens, o que significa que elas são excluídas assim que são entregues.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 98:

Dia da *internet* segura

Você sabia que a *internet* surgiu no meio militar com a idealização de compartilhar dados e informações sigilosas de maneira segura? E permanece sendo o principal meio de troca de dados, unindo usuários de longas distâncias, facilitando a comunicação e permitindo que a mesma aconteça de forma instantânea.

No entanto, com o crescimento da rede surgiram inúmeras ameaças relacionadas à sua utilização que podem afetar os dispositivos, a vida pessoal dos usuários, ocasionando transtornos para empresas e até grandes instituições. Dentre as principais podemos citar: vírus, spams, páginas falsas, hackers, entre outras vulnerabilidades e crimes graves.

Por isso, vale destacar que também é dever dos usuários a conscientização acerca dos cuidados a serem adotados no ambiente virtual, como o uso de senhas fortes, antivírus e conhecimentos sobre segurança da informação e compartilhamento seguro de dados sensíveis. E principalmente, a cobrança de adequação a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) de todas as empresas e instituições com as quais se relaciona, já que a norma tem como foco a proteção do usuário.

Para tanto, foi criado o "Dia da *Internet"*, que no Brasil acontece em 9 de fevereiro, a fim de promover o uso consciente da *internet*, pois é essencial o monitoramento do ambiente digital, para que todos desfrutem da tecnologia e suas facilidades de maneira confiável e segura.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC -

JORNAL O CATARINENSE – Texto 99:

Punições começam a ser aplicadas com base na LGPD

Após um longo processo que contou com audiência pública, a apreciação de sugestões de setores variados e análise de impacto regulatório, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), publicou em 27 de fevereiro de 2023, a Resolução CD/ANPD nº 4, que aprova o Regulamento de Dosimetria e Aplicação de Sanções Administrativas, no qual foram definidos parâmetros para aplicação de punições por descumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

A dosimetria possibilita "medir ou dosar" as sanções a serem aplicadas e sua intensidade nos processos que tramitam junto à autoridade e encontram-se, atualmente, represados no órgão. A título de informação, existem aproximadamente oito processos administrativos envolvendo grandes empresas, esperando a publicação do regulamento.

Logo, a ANPD poderá aplicar multas que guardem a proporcionalidade entre a infração cometida pela empresa e o dano experimentado pelo titular de dados, as quais podem ser retroativas à vigência da LGPD, inclusive.

O que muitos não sabem, é que a atuação fiscalizatória da ANPD acontece desde que o órgão foi instituído, por meio de provocação ou monitoramento social das atividades de tratamento que possam prejudicar o titular de dados brasileiro, oportunidade em que já foram aplicadas medidas orientativas, preventivas e repressivas.

Mas, é importante lembrar que a adequação e demonstração da boa-fé na solução da infração em benefício do titular de dados permite a aplicação de atenuantes, tornando branda a atuação da autoridade. O contrário também é verdadeiro, no que se refere ao descaso das empresas, possibilitando a incidência de agravantes, e que podem impactar negativamente os negócios.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 100:

Privacidade e segurança é assunto de Mulher

O Dia Internacional da Mulher é representativo no calendário de todos nós brasileiros, pois relembramos nossas origens e a importância de cada mulher em nossas vidas. Temos muitos motivos para comemorar as conquistas ao longo da história, bem como buscar a representatividade e proteção que merecemos em uma sociedade justa para todos.

Nesse contexto, é fundamental promover a inclusão digital e que empresas e governos estejam comprometidos com a segurança dos dados pessoais das mulheres, a fim de que sejam implementadas medidas efetivas de proteção para prevenir e punir violações de privacidade, bem como todas possam exercer seus direitos e inovar.

Além disso, é extremamente importante que as mulheres e suas famílias tenham a real consciência dos riscos associados ao uso indevido dos seus dados pessoais e, principalmente, saibam como se proteger frente às novas tecnologias, em especial na *internet*.

Nesse importante dia da mulher a privacidade e segurança ainda são temas que merecem destaque, pois a proteção de dados pessoais também é um direito fundamental e goza de proteção constitucional.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 101:

O tiro saiu pela culatra!

Recentemente no juízo da 81ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP, um colaborador da área da saúde teve o seu pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho indeferido, porque juntou provas aos autos que violam a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), já que a atitude pode configurar falta grave resultando na punição por justa causa.

Pasmem! Na busca pelo reconhecimento dos direitos trabalhistas negligenciados, bem como pela comprovação dos fatos alegados na ação, o profissional juntou planilhas do Sistema de Gerenciamento de Internação.

Em defesa, o estabelecimento de saúde afirmou que constatou a falta gravíssima, dada a posse e juntada de documentos confidenciais que o trabalhador teve acesso em razão da função exercida, apenas quando tomou ciência da reclamação trabalhista. Oportunidade em que requereu a conversão da rescisão em dispensa por justa causa.

Assim o pedido de rescisão indireta foi julgado improcedente, na medida em que o trabalhador foi responsabilizado pela falta praticada, uma vez que foi violada a intimidade e a privacidade de terceiros em flagrante infração à LGPD. Ou seja, o reclamante foi surpreendido pela análise da utilização de dados sensíveis de forma ilícita, haja vista que descumpriu norma expressa da reclamada, da qual foi devidamente cientificado. Mas, da decisão ainda cabe recurso.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 102:

O *spoleir*!

Após a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicar a norma que definiu as regras e parâmetros para a aplicação de sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, rumo a fiscalização, investigação e punição dos agentes que desrespeitem a norma. Na última semana, deu um pequeno *spoiler* do que virá a seguir.

A notícia causou estragos, pois expôs os processos sancionatórios pendentes de conclusão. Neste primeiro lote a execução da proteção de dados no Brasil listou empresas e órgãos públicos, dentre eles a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina. Ou seja, deu fortes indícios de que muito em breve sairá a primeira multa.

Não bastasse, na oportunidade a Autoridade também informou que a Coordenação-Geral de Fiscalização e a Assessoria de Comunicação ficaram responsáveis por criar uma página no sítio eletrônico da ANPD para disponibilizar tais informações ao público. E, os motivos para potencial imposição de sanção decorrem do não cumprimento das obrigações previstas em lei.

Fato é que desde a aprovação da LGPD, muito se fala na possibilidade de multas de até 50 milhões de reais, mas no Brasil o tema ainda é delicado e complexo. Contudo, as recentes movimentações do órgão demonstraram algo importante que passa despercebido: que as instituições envolvidas estão prestes a serem sancionadas não por causa de fatos graves que tenham ocorrido, mas pela simples omissão.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 104:

Da série: “Pergunta para o RH!”

Não é de hoje que o dia dos profissionais de recursos humanos está conturbado, porém, somente a partir do dia 24 de abril de 2023, que nova exigência integrou as rotinas do setor gerando ainda mais dúvidas, já que empresas controladoras de dados pessoais deverão incluir informações étnicas e raciais de seus funcionários nos documentos indicados pela lei 14.553/23.

A referida lei, que alterou o Estatuto da Igualdade Racial criou uma obrigação com relação a dados pessoais ao determinar aos empregadores a inclusão de dados pessoais sensíveis nos registros funcionais.

No Brasil, a coleta de dados é regulamentada pela Lei Geral de Proteção de Dados, que exige que as empresas justifiquem a coleta de dados pessoais e garantam a segurança desses dados. No caso, como a nova exigência decorre de lei os agentes de tratamento devem registrar a operação com base na previsão expressa do art. 11, II, da LGPD, ou seja, na hipótese legal para o tratamento de dados sensíveis por força de obrigação legal.

O tratamento dos dados éticos e raciais pode ser realizado somente quando houver uma finalidade específica e legítima, que deve ser declarada ao titular dos dados. Portanto, a coleta dessas informações deve ser feita de forma responsável, transparente e com respeito à dignidade e à privacidade dos indivíduos envolvidos. É importante lembrar que a discriminação racial é proibida por lei e deve ser combatida em todos os âmbitos, inclusive no ambiente de trabalho.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Ep. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto: 106

Deepfakes

A *deepfake* é uma técnica que utiliza da inteligência artificial (IA) para manipular conteúdo audiovisual, por meio da edição de imagens, áudios e vídeos, a fim de criar conteúdo e notícias falsas. Este tipo de edição também é usada para diversas ações criminosas como golpes, disseminação de imagens por vingança, bem como desinformação e manipulação.

A técnica é baseada em *deep learning*, uma subclassificação de inteligência artificial para definir algoritmos que podem reconhecer padrões com base em um banco de dados. Isso significa que, para criar uma *deepfake* de determinado individuo, o sistema precisa ser alimentado com fotos e vídeos em que ele apareça. Logo, quanto mais imagens, maior será a precisão.

O software utiliza algoritmos de aprendizado profundo para criar um modelo tridimensional do rosto da pessoa e sincronizar os movimentos labiais com áudios, por consequência a inteligência artificial processa os dados criando os vídeos e as falas de modo harmônico. Exemplos recentes que viralizaram na internet são as imagens do Papa Francisco usando um casaco *fashion* e de Donald Trump sendo preso.

Existem algumas formas de se proteger como verificar às licenças de uso e privacidade dos diversos aplicativos usados no dia a dia e evitar o compartilhamento de dados com pessoas desconhecidas ou a exposição pública em redes e mídias sociais. Quanto a identificação e o combate é preciso analisar o conteúdo em vídeo na busca de falhas técnicas e distorções. Contudo, é importante lembrar que está se tornando cada vez mais sofisticada e difícil de detectar. Por isso, é fundamental que as pessoas estejam cientes desse problema e adotem medidas de proteção.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto: 107

CIS - Comunicação de incidentes de segurança

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) determina aos agentes de tratamento de dados a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos aos titulares. Afinal, as atividades de tratamento envolvem riscos como incidentes de segurança, aqui compreendidos como um evento adverso confirmado e relacionado a violação na segurança de dados pessoais.

Tais eventos podem prejudicar os direitos e liberdades do titular dos dados pessoais e o dano experimentado pode ocorrer por meio de tentativas de golpes, uso indevido, fraudes e/ou venda de dados. Dentre os incidentes de segurança mais conhecidos, podemos citar o tão temido "vazamento", que ocorre quando os dados são indevidamente utilizados, acessados, coletados e divulgados ou repassados a terceiros não autorizados.

Em caso de incidente que envolva dados pessoais e que resulte em risco ou dano relevante, é necessário, avaliadas as particularidades do caso, primeiramente comunicar a ocorrência aos titulares dos dados pessoais violados para sua proteção, na sequência a comunicação do incidente a Autoridade Nacional de Proteção de dados (ANPD), pelo formulário disponibilizado.

Para preservar os direitos dos titulares e diminuir o prejuízo que o incidente causou ou pode causar, recomenda-se que o aviso seja feito o mais breve possível em até 2 (dois) dias úteis da ocorrência ou ciência do fato. Além do repasse das informações de extrema relevância previstas no art. 18 da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) aos envolvidos.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto: 108

Na LGPD, o erro pode custar caro!

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) editou o modelo simplificado de registro de atividades de tratamento para agentes de pequeno porte. O modelo se aplica aos agentes que se enquadrem na Resolução CD/ANPD nº 2, de 2022, os quais correspondem a aproximadamente 30% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e muitas vezes não dispõem de recursos para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Embora muito aguardado para pôr fim às dúvidas, as hipóteses de tratamento (bases legais) trazidas como exemplo, podem gerar desafios ainda maiores para as organizações. Isso se deve ao fato de que, naquele documento, a gestão de recursos humanos feita por cumprimento de obrigação legal ou regulatória pode não ser a base correta, considerando que muitas ações do RH são feitas inicialmente com base na execução de um contrato.

Já a coleta de dados pessoais de candidatos a uma vaga de emprego, com o objetivo de avaliá-los e selecioná-los, deve ser feita com base no consentimento e não na execução de contrato, devido aos procedimentos preliminares feitos a pedido do titular. O mesmo ocorre com o cadastro de clientes objetivando a venda de produtos e serviços.

As hipóteses de tratamento ou bases legais na LGPD são as condições que autorizam o controlador (agentes de tratamento) a utilizar dados pessoais de acordo com a finalidade pretendida. Elas são previstas nos artigos 7º e 11º da LGPD e devem ser observadas para garantir a proteção dos direitos dos titulares dos dados. Na prática, o consentimento por ser modalidade que exige forma definita e gestão do aceite e posterior revogação, deve ser utilizado em análise última.

O problema de utilizar bases legais erradas para o tratamento de dados pessoais é que isso pode configurar uma violação da LGPD e gerar consequências negativas para o controlador dos dados, como sanções administrativas, judiciais e reputacionais.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto: 109

1.ª multa aplicada com base na LGPD: Sacode as micro e pequenas empresas

Nenhuma empresa é isenta de obrigações da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), embora alguns agentes de tratamento de pequeno porte tenham ajuste diferenciado. A primeira multa aplicada pela ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) à uma Microempresa, comprova que os pequenos não foram liberados do cumprimento da norma pela resolução nº 2º da ANPD.

A adepender do porte do agente de tratamento de dadospessoais, preenchidos os requisitos da resolução, aqueles considerados e que comprovem ser de pequeno porte terão um tratamento especial que pode dispensar ou flexibilizar algumas obrigações da LGPD, mas que não elimina o dever de adequação e respeito às demais obrigações previstas na norma. Aliás, a Resolução deixou claro, que todas as demais obrigações devem ser observadas.

O tratamento especial desobriga a nomeação de encarregado de dados (DPO), possibilita a negociação por entidades de representação empresarial, flexibilização e simplificação das políticas e prazo em dobro para atendimento das solicitações dos titulares.

Ou seja, a resolução se aplica às MEI, Startups, Microempresa, Pessoas Naturais, Empresa Pequeno Porte, Organizações Sem Fins Lucrativos e Entes privados despersonalizados, excluídas às empresas que não cumpram os critérios de faturamento indicados na resolução e que realizem tratamentos de dados pessoais de alto risco compreendidos larga escala e alto volume de dados capaz de prejudicar interesses e Direitos Fundamentais dos titulares.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto: 110

Vinícolas e a devida diligência!

O setor vitivinícola é um dos mais importantes da economia, já que abriga algumas das mais renomadas vinícolas do mundo e que em sua maioria buscam estabelecer controles e programas de conformidade com vistas à melhoria contínua de seus produtos e serviços.

A *due diligence*, faz parte de um programa de compliance e visa identificar e mitigar riscos potenciais associados ao investimento ou negócio. No setor vitivinícola em análise, a *due diligence* é essencial, pois a indústria está sujeita a uma série de riscos operacionais, estratégicos e de reputação.

Isso porque, as vinícolas estão obrigadas a uma série de regulamentações, como as leis de produção de vinho, as leis de comercialização de bebidas alcoólicas, as leis trabalhistas e de meio ambiente.

A título de exemplo, o trabalho escravo é uma infeliz realidade que afeta milhares de pessoas, incluindo trabalhadores rurais e segmentos da indústria. No setor vitivinícola, o ilícito tem sido identificado em diversos estados do sul. Os trabalhadores em situação análoga à escravidão são submetidos a condições degradantes de trabalho e vítimas de violência.

Neste contexto, a devida diligência nas vinícolas brasileiras pode ser realizada observando uma série de etapas como: pesquisa de mercado; visitas à vinícola e fornecedores; entrevistas com funcionários; análise de documentos.

Na prática, os benefícios da devida diligência são diversos como: a redução do risco de multas e penalidades; a melhoria da imagem da empresa, tornando-a mais confiável e atraente para clientes e investidores e a prevenção de fraudes e corrupção, que também podem causar grandes prejuízos financeiros às empresas.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

JORNAL O CATARINENSE – Texto: 111

Microempresa é a primeira a ser multada por infração à LGPD

A ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) aplicou a primeira multa com base na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) no valor de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), a uma empresa de telemarketing por violação dos artigos 7º, 18 e 23 da LGPD, bem como do art. 5º do Regulamento de Fiscalização (Resolução CD/ANPD Nº 1/2021).

A microempresa foi condenada por não obter o consentimento dos titulares dos dados para o tratamento dos dados pessoais, por não informar os titulares dos dados sobre a finalidade e a forma de tratamento dos dados e por não manter registros das operações de tratamento de dados pessoais, durante o período eleitoral.

A aplicação da penalidade ocorreu por infração, conforme o art. 52, II, da LGPD e o art. 16, I, do Regulamento da Dosimetria (Resolução CD/ANPD nº 4/2023). Assim, para cada uma das infrações foi aplicada a multa de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), totalizando o montante.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União em 6 de julho de 2023 e a empresa multada tem 15 dias para recorrer administrativamente da decisão ao Conselho Diretor. A multa aplicada é um importante marco para a implementação da LGPD no Brasil e demonstra que ANPD está comprometida em fazer cumprir a lei e que as empresas que não cumprem a norma, de fato, serão penalizadas.

Para espanto de todos as grandes *big techs* não foram protagonistas desde episódio que demorou a ser lançado e colocou em alerta um grande grupo de empresas que acreditava estar isento. Todavia, a microempresa multada não atendeu à requisição da ANPD e ao que parece, não colaborou com o processo de fiscalização. A multa aplicada pela ANPD é um alerta para as empresas que ainda não se adequaram à LGPD.

Mirataira Haus, Advogada, Professora, Esp. em Direito Digital e Compliance, Direito do Trabalho e Previdenciário. DPO Certificada pela EXIN. Membro do comitê jurídico da ANPPD®. Presidente da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB/SC - Subseção de Videira-SC e membro das Comissões de Compliance e Direito Digital da OAB/SC.

PL 2630/20- Contra as *fake news* ou favorável à censura?

O famoso PL 2630/20 foi aprovado em julho de 2020 com o propósito de coibir a desinformação na internet. Porém, no atual contexto, a intenção do projeto supera o combate às fakes news, diante da flagrante tentativa de regulação das plataformas, perfis e práticas comerciais na internet.

As razões amplamente noticiadas na maioria dos veículos de comunicação justificam apenas a necessidade da criação da lei para o fortalecimento da democracia, transparência dos provedores, difusão de notícias falsas e discurso de ódio em ambiente virtual. Ou seja, destacam a moderação obrigatória de conteúdo na internet para que sejam identificadas, excluídas e sinalizadas postagens e contas com conteúdo considerado impróprio.

Ocorre que o projeto sofreu alterações importantes e está tramitando de maneira apressada e nebulosa no congresso sem a devida participação das partes interessadas e setores impactados pela novação legislativa, como é o caso dos provedores de redes sociais, anunciantes, agências de publicidade, ferramentas de busca e serviços de mensagens.

Na prática, existem erros consideráveis no projeto como o uso de conceitos desconhecidos e a distância técnica dos padrões de mercado frente às novas tecnologias, que fogem à realidade do mundo virtual e podem ferir direitos e garantias fundamentais da população. Mas, para que a lei seja eficiente e cumpra o que dizem assegurar é importante o debate em torno de sua aplicação e suas consequências, a fim de que não seja mais uma “jabuticaba”.